



Prekybos biokuro produktais sąlygos

PATVIRTINTA:

BALTPOOL UAB bendrovės vadovo
2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 13-IS-23

REDAKCIJA:

BALTPOOL UAB bendrovės vadovo
2025 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. IS-26004 redakcija (galioja nuo 2026 m. vasario 1 d.)

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Prekybos biokuru energijos išteklių biržoje (toliau – **Birža**) tvarką ir sąlygas nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas Energijos išteklių biržos reglamentas (toliau – **Reglamentas**).
- 1.2. Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – **Operatorius**), Energijos išteklių rinkos įstatymo nustatyta tvarka organizuoja prekybą biokuru, administruoja Biržą ir turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Energetikos veiklos licenciją. Prekyba biokuru Biržoje vyksta naudojant elektroninę prekybos biokuru sistemą (toliau – **EPS**).
- 1.3. Reglamento 12.2.1 papunktis nustato, kad Operatorius rengia ir savo tinklalapyje skelbia prekybos biokuro produktais sąlygas (toliau – **Prekybos sąlygos**).
- 1.4. Prekybos sesijos metu aukcionai skaidomi pagal:
 - 1.4.1. pristatymo šalį;
 - 1.4.2. biokuro produktą;
 - 1.4.3. pristatymo laikotarpį;
 - 1.4.4. nestandartines prekybos sąlygas.
- 1.5. Kai prekyba organizuojama GJ, visi šios Prekybos sąlygose naudojami skaičiai konvertuojami naudojant tokius koeficientus:
 - 1.5.1. Organizuojant prekybą medienos skiedros produktais: 70 MWh = 250 GJ;
 - 1.5.2. Organizuojant prekybą medienos granulių produktais: 10 MWh = 36 GJ.

2. Biržoje prekiaujami biokuro produktai ir jų techninės specifikacijos

- 2.1. Medienos skiedros produktų techninės specifikacijos pateikiamos Prekybos sąlygų 1 priede.
- 2.2. Medienos granulių produktų techninės specifikacijos pateikiamos Prekybos sąlygų 2 priede.
- 2.3. Lignino ir medienos biomasės mišinio produkto techninės specifikacijos pateikiamos Prekybos sąlygų 3 priede.
- 2.4. Naudotos medienos produktų techninės specifikacijos pateikiamos Prekybos sąlygų 4 priede.

3. Pristatymo laikotarpiai

- 3.1. Biržoje biokuro produktais prekiaujama keturiems skirtingiems pristatymo laikotarpiams: savaitės, mėnesio, ketvirčio ir pusmečio:
 - 3.1.1. Einamosios kalendorinės savaitės trukmės pristatymo laikotarpiu;
 - 3.1.2. 2 (dviem) ateities vienas po kito einančiais savaitės trukmės pristatymo laikotarpiais;
 - 3.1.3. 2 (dviem) ateities vienas po kito einančiais mėnesio trukmės pristatymo laikotarpiais;
 - 3.1.4. 2 (dviem) ateities vienas po kito einančiais ketvirčio trukmės pristatymo laikotarpiais;
 - 3.1.5. 2 (dviem) ateities vienas po kito einančiais pusmečio trukmės pristatymo laikotarpiais.
- 3.2. Mėnesio, ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpiai gali nesutapti atitinkamai su kalendoriniu mėnesiu, ketvirčiu ar pusmečiu.
- 3.3. Tikslios pristatymo laikotarpių datos ir pristatymo laikotarpių kodai, kurie naudojami EPS, nurodomi Prekybos kalendoriuje, kuris skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje adresu.

3.4. EPS prekiaujamų produktų standartinių pristatymo laikotarpių aprašymui naudojami šie kodavimo principai:

TNN-YYYY/YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD/GG

kur:

T – viena iš žemiau nurodytų pristatymo laikotarpio trukmių:

W – savaitės trukmės pristatymo laikotarpis;

M – mėnesio trukmės pristatymo laikotarpis;

Q – ketvirčio trukmės pristatymo laikotarpis;

NN – savaitės, mėnesio ar ketvirčio eilės numeris metuose.

TNN – Kai teikiamas pavedimas ar sudaromas sandoris pusmečio trukmės pristatymo laikotarpiui, „SUM“ žymimas nešildymo sezonas, „WIN“ – šildymo sezonas. Savaitės, mėnesio ar ketvirčio trukmės pristatymo laikotarpiai nešildymo ar šildymo sezonui priskiriami pagal Prekybos kalendorių.

YYYY – pristatymo laikotarpio pradžios metai.

YYYY-MM-DD – pristatymo laikotarpio pradžios data (pvz., 2021 m. liepos 19 d. būtų žymima kaip 2021-07-19).

YYYY-MM-DD – pristatymo laikotarpio pabaigos data (pvz., 2021 m. liepos 25 d. būtų žymima kaip 2021-07-25).

GG – konkretaus pristatymo laikotarpio kalendorinių savaitių skaičius.

Biokuro produkto pavyzdys:

Produktas SM1 (Skiedra 20-45%) Q03-2021/2021-06-28/2021-10-17/16 žymi, kad prekiaujama medienos skiedra, kurios drėgnis 20-45%, ir sudaromas ketvirčio trukmės tiekimo sandoris, pagal kurį pristatymas vykdomas nuo 2021 m. birželio 28 d. iki 2021 m. spalio 17 d. imtinai, iš viso 16 kalendorinių savaitių.

4. Nedalomas pavedimo kiekis

4.1. Medienos skiedros produktams taikomi tokie nedalomo pavedimo kiekio kartotiniai:

4.1.1. 350 MWh;

4.1.2. 70 MWh - kai perkamas kiekis yra mažesnis nei arba lygus 840 MWh per savaitę ir nėra 350 MWh kartotinis. 70 MWh kartotinio pavedimai vykdomi tik visa apimtimi ir tik su tokiais pat pavedimais, t. y. dalinis tokių pavedimų įvykdymas yra negalimas.

4.2. Medienos granulių produktams taikomi tokie nedalomo pavedimo kiekio kartotiniai:

4.2.1. 10 MWh – kai perkamas kiekis mažesnis nei 300 MWh per savaitę;

4.2.2. 100 MWh – kai perkamas kiekis ne mažesnis nei 300 MWh per savaitę.

5. Minimalus sandorio kiekis

5.1. Taikomi tokie minimalūs sandorių kiekiai:

5.1.1. Minimalus sandorio kiekis lygus pavedime nurodytam produkto kiekiui, kai:

- 5.1.1.1. perkamas medienos skiedros produktų kiekis yra mažesnis nei 840 MWh per savaitę (arba mažesnis nei 2030 MWh, jei biokuras pristatomas ne Lietuvoje)¹ ir šis kiekis nėra 350 MWh kartotinis, arba
- 5.1.1.2. perkamas medienos granulių kiekis mažesnis nei 300 MWh per savaitę.
- 5.1.2. Minimalus sandorio kiekis yra kartotinis, kurį dalyviai gali pasirinkti teikdami pavedimus į Biržą neviršydami leidžiamo pasirinkti didžiausio minimalaus sandorio kiekio:
- 5.1.2.1. 350 MWh kartotinis, kai perkamos medienos skiedros, kurių kiekis yra ne mažesnis nei 350 MWh per savaitę, arba
- 5.1.2.2. 100 MWh kartotinis – kai perkamos medienos granulės, kurių kiekis yra ne mažesnis nei 300 MWh per savaitę.
- 5.1.3. Didžiausias leidžiamas minimalus sandorio kiekis (per savaitę):
- 5.1.3.1. 1050 MWh (300 MWh granulėmis), kai tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
- 5.1.3.1.1. Biokuras pristatomas į Lietuvos Respublikos teritoriją;
- 5.1.3.1.2. Pirkėjas yra šilumos tiekėjas arba šilumos aukciono dalyvis;
- 5.1.3.1.3. Pirkėjo konkurencinė šilumos gamybos veikla yra pripažinta reguliuojama;
- 5.1.3.1.4. Pirkėjo biokurą naudojančių įrenginių galia neviršija 50 MW.
- 5.1.3.2. 2100 MWh (600 MWh granulėmis) – taikomas kitiems biržos dalyviams, nepatenkantiems į 5.1.3.1 papunkčio taikymo sritį.
- 5.1.4. Jeigu dalyvis teikia pavedimą dėl mažesnio biokuro kiekio nei Operatoriaus jam nustatytas leidžiamas pasirinkti didžiausias minimalus sandorio kiekis, dalyvis gali nustatyti, kad minimaliu sandorio kiekiu būtų laikomas visas pavedimo kiekis.

6. Dalyviams taikomi prekybos operacijų apribojimai

- 6.1. Reglamentas nustato, kad skirtingoms dalyvių kategorijoms gali būti nustatomi apribojimai vykdyti tam tikras prekybos operacijas ir (arba) nustatomas skirtingas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių dydis ir sąlygos. Atsižvelgiant į tai, skirtingoms dalyvių kategorijoms nustatomi žemiau pateikiamoje lentelėje nurodyti prekybos operacijų apribojimai:

Reikalavimai	A kategorija	B kategorija	C kategorija	D kategorija
Bendros sandorių vertės* ribojimas (leistinas maksimalus santykis su nuosavu kapitalu**) (įskaitant)	Neribojamas	Dalyviui-pardavėjui iki 10 kartų Dalyviui-pirkėjui iki 1 karto***	Dalyviui-pardavėjui iki 7,5 kartų Dalyviui-pirkėjui iki 1 karto***	50 000 Eur arba iki 5 kartų
Pristatymo laikotarpiai, dėl kurių pardavėjams	Savaitės Mėnesio Ketvirčio Pusmečio	Savaitės Mėnesio Ketvirčio Pusmečio	Savaitės Mėnesio Ketvirčio	Savaitės Mėnesio

¹ 5.1.1.1 papunkčio nuostata „(arba mažesnis nei 2030 MWh, jei biokuras pristatomas ne Lietuvoje)“ įsigalioja ir pradeda taikyti nuo 2026 m. kovo 1 d.

leidžiama sudaryti sandorius	Rezerviniai sandoriai			
Pristatymo laikotarpiai, dėl kurių pirkėjams leidžiama sudaryti sandorius	Savaitės Mėnesio Ketvirčio Pusmečio Rezerviniai sandoriai	Savaitės Mėnesio Ketvirčio Pusmečio Rezerviniai sandoriai	Savaitės Mėnesio	Savaitės Mėnesio
Rezervo poreikis pardavėjams nuo pusmečio ir ketvirčio trukmės pristatymo laikotarpio sandorių	10 % nuo nepristatyto kiekio, pagal įvykusį (-ius) sandorį (-ius)	10 % nuo nepristatyto kiekio, pagal įvykusį (-ius) sandorį (-ius)	10 % nuo nepristatyto kiekio, pagal įvykusį (-ius) sandorį (-ius)	Netaikomas

* - Bendra sandorių vertė skaičiuojama atskirai vertinant dalyvio, veikiančio kaip pardavėjas, sudarytų biokuro pardavimo sandorių vertę ir to paties dalyvio, veikiančio kaip pirkėjas, sudarytų biokuro įsigijimo sandorių vertę.

** - Jeigu pirkėjas, vadovaujantis teisės aktais, neprivalo sudaryti finansinių ataskaitų rinkinio ir nėra apskaitęs nuosavo kapitalo, laikoma, kad nuosavas kapitalas yra lygus per praėjusius finansinius metus ar kelis iš eilės einančius finansinius metus sukauptam pelnui (pagal mokesčių deklaraciją, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą ar pan.). Tokiam pirkėjui negali būti suteikta aukštesnė kaip D kategorija ir negali būti nustatytas nuosavas kapitalas didesnis nei 10 000 Eur.

*** - netaikoma pirkėjams, turintiems šilumos tiekimo licenciją ar nepriklausomo šilumos gamintojo statusą.

6.2. **Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.** Pateikiamoms užtikrinimo priemonėms taikomi reikalavimai, tiksliai jų vertės apskaičiavimo tvarka ir užtikrinimo priemonių pateikimo terminai bei sąlygos nustatyti Reglamente.

6.3. **Bendros sandorių vertės ribojimas.** Bendros sandorių vertės ribojimas reiškia, kad dalyvio Biržoje sudarytų biokuro pirkimo-pardavimo sandorių bendros likutinės vertės ir dalyvio nuosavo kapitalo dydžio santykis negali būti didesnis už nustatytą rodiklio ribą. Apskaičiuojant dalyvio sudarytų biokuro pirkimo-pardavimo sandorių bendrą likutinę vertę laikoma, kad dalyvio sudaryto konkretaus biokuro pirkimo-pardavimo sandorio likutinė vertė yra lygi pagal tą konkretų sandorį likusio nepristatyto biokuro kiekio ir sandoryje nustatytos biokuro kainos sandaugai. Dalyvio nuosavo kapitalo dydis nustatomas pagal dalyvio turimo ir Operatoriui pateikto vėliausio metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis. Operatorius duomenų patikrinimo tikslais turi teisę gauti dalyvio finansinių ataskaitų duomenis iš VĮ Registrų centras, kitų viešų registrų ir (ar) kitų analogiškas funkcijas atliekančių asmenų.

6.4. **Rezervo poreikis.** Taikoma tik pusmečio ir ketvirčio trukmės pristatymo laikotarpio sandoriams, pagal kuriuos medienos skiedros produktų tiekimas vykdomas šildymo sezono laikotarpiu (taikomas tik dalyviams-pardavėjams);

6.4.1. Reikiamo sukaupti rezervo dydis apskaičiuojamas kaip nustatyta procentinė dalis nuo visų dalyvio-pardavėjo sudarytų biokuro pirkimo-pardavimo sandorių bendro likusio pristatyti biokuro kiekio. Rezervas turi būti kaupiamas medienos skiedros produktų ar malkinės medienos forma, nepažeidžiant priešgaisrinių ir saugos reikalavimų;

6.4.2. Spalio 31 d. pardavėjas EPS turi būti deklaravęs biokuro produktų sandėlių vietos koordinatas ir pakankamą juose esančių produktų faktinį magavatvalandžių (MWh)

kiekį papildomai nurodant esamą erdmetrių kiekį. Ši informacija EPS yra prieinama visiems biržos dalyviams;

- 6.4.3. Pardavėjas, pirkėjui ar Operatoriui pareikalavus, privalo įrodyti, jog rezervas priklauso jam nuosavybės teise. Operatorius ir (ar) konkretaus biokuro pirkimo-pardavimo sandorio kita šalimi esantis dalyvis-pirkėjas turi teisę savo iniciatyva tikrinti, kaip dalyvis-pardavėjas vykdo rezervo reikalavimą. Apie planuojamą vykdyti patikrinimą Operatorius ir (arba) dalyvis-pirkėjas turi informuoti dalyvį-pardavėją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną.

7. Prekyba pagal nacionalinę biokuro tvarumo schemą patvirtintais ir (ar) sertifikuotais biokuro produktais

- 7.1. Biržoje galima sudaryti biokuro pirkimo-pardavimo sandorius dėl Biržoje prekiaujamų biokuro produktų pagal žemiau nurodytą nacionalinę schemą ar sertifikatus:
- 7.1.1. Smulkintos medienos bei lignino ir medienos biomasės mišinio atitikties tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams užtikrinimo pagal Nacionalinę biokuro tvarumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo schemą RED BP (toliau – **RED BP schema**) vadovaujantis Nacionalinės biokuro tvarumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo schemas RED BP („RED BP schema“) taisyklėmis.
- 7.1.2. Smulkintos medienos ir medienos granulių tvarumo kriterijų užtikrinimui: FSC 100% ir (ar) FSC Mix (toliau kartu – **FSC**), FSC Controlled Wood (toliau – **FSC CW**) ir PEFC;
- 7.1.3. Smulkintos medienos ir medienos granulių tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijų užtikrinimui: KZR INiG System (toliau – **KZR**), PEFC RED II, SBP compliant biomass ir (ar) SBP controlled biomass (toliau kartu – **SBP**)² ir Sustainable Resources Verification Scheme (toliau – **Sure**);
- 7.1.4. Medienos granulių kokybės užtikrinimui: ENplus A1, Enplus A2 ir Enplus B (toliau kartu – **Enplus**).
- 7.2. Teikti pirkimo ir (ar) pardavimo pavedimus pagal RED BP schemą turi teisę visi RED BP biokuro tiekėjai ir pirkėjai. Ne Biržoje sudarytą sandorį RED BP biokuro pirkėjai taip pat turi teisę deklaruoti kaip RED BP sandorį EPS modulyje „Naujas OTC sandoris“ iki jo vykdymo pradžios. Ne per Biržą sudaryto ir iki jo vykdymo pradžios EPS deklaruoto RED BP sandorio vykdymo progresą (kuro kiekio ir kokybinių rodiklių ataskaitų pildymas, tvirtinimas ir kt.) RED BP schemas dalyvis turi nuosekliai registruoti EPS.
- 7.3. Teikti pirkimo pavedimus dėl atitinkamų sertifikuotų biokuro produktų pirkimo turi teisę tokie dalyviai:
- 7.3.1. Dėl FSC, PEFC, PEFC RED II, KZR, SBP compliant biomass ir Sure – visi pirkėjai;
- 7.3.2. Dėl FSC CW – tik tie FSC sertifikatu sertifikuoti pirkėjai, kuriems suteikta teisė tvarkyti ir prekiauti FSC CW mediena;
- 7.3.3. Dėl SBP controlled biomass – tik tie SBP sertifikuoti pirkėjai, kuriems suteikta teisė tvarkyti ir prekiauti SBP controlled biomass mediena ;

² Sandorius gali sudaryti tik tie SBP sertifikatų turėtojai, kurių sertifikavimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, t. y. kuriems sertifikatai išduoti pagal SBP standartus v2.0

- 7.3.4. Dėl Enplus – visi pirkėjai.
- 7.4. Teikti pardavimo pavedimus dėl atitinkamų sertifikuotų biokuro produktų pardavimo turi teisę tokie dalyviai:
 - 7.4.1. Dėl FSC 100% ir (ar) FSC Mix – FSC sertifikatu sertifikuoti pardavėjai;
 - 7.4.2. Dėl FSC CW – tik tie FSC sertifikatu sertifikuoti pardavėjai, kuriems suteikta teisė tvarkyti ir prekiauti FSC CW mediena;
 - 7.4.3. Dėl KZR – KZR sertifikatu sertifikuoti pardavėjai;
 - 7.4.4. Dėl PEFC – PEFC sertifikatu sertifikuoti pardavėjai;
 - 7.4.5. Dėl PEFC RED II – PEFC RED II sertifikatu sertifikuoti pardavėjai
 - 7.4.6. Dėl SBP compliant biomass – SBP sertifikatu sertifikuoti pardavėjai;
 - 7.4.7. Dėl SBP controlled biomass – tik tie SBP sertifikuoti pardavėjai, kuriems suteikta teisė tvarkyti ir prekiauti SBP controlled biomass medieną;
 - 7.4.8. Dėl Sure – Sure sertifikatu sertifikuoti pardavėjai;
 - 7.4.9. Dėl Enplus – Enplus sertifikuoti pardavėjai.
- 7.5. Pavedimų vykdymo taisyklės:
 - 7.5.1. Pirkimo pavedimai pagal RED BP schemą vykdomi tik su pardavimo pavedimais pagal RED BP schemą;
 - 7.5.2. Pirkimo pavedimai dėl FSC sertifikuotų produktų vykdomi tik su pardavimo pavedimais atitinkamai dėl FSC sertifikuotų produktų;
 - 7.5.3. Pirkimo pavedimai dėl FSC CW sertifikuotų produktų vykdomi su pavedimais parduoti FSC CW ir (ar) FSC sertifikuotus produktus;
 - 7.5.4. Pirkimo pavedimai dėl KZR sertifikuotų produktų vykdomi tik su pardavimo pavedimais dėl KZR sertifikuotų produktų;
 - 7.5.5. Pirkimo pavedimai dėl PEFC sertifikuotų produktų vykdomi su pavedimais parduoti PEFC ir (ar) PEFC RED II sertifikuotus produktus;
 - 7.5.6. Pirkimo pavedimai dėl PEFC RED II sertifikuotų produktų vykdomi tik su pardavimo pavedimais dėl PEFC RED II sertifikuotų produktų;
 - 7.5.7. Pirkimo pavedimai dėl SBP compliant biomass sertifikuotų produktų vykdomi tik su pardavimo pavedimais dėl SBP compliant biomass sertifikuotų produktų;
 - 7.5.8. Pirkimo pavedimai dėl SBP controlled biomass sertifikuotų produktų vykdomi su pavedimais parduoti SBP controlled biomass ir (ar) SBP compliant biomass sertifikuotus produktus;
 - 7.5.9. Pirkimo pavedimai dėl Sure sertifikuotų produktų vykdomi tik su pardavimo pavedimais dėl Sure sertifikuotų produktų;
 - 7.5.10. Pirkimo pavedimai dėl kelių 7.5.1-7.5.9 papunkčiuose nurodytų sertifikuotų produktų vykdomi su visais pardavimo pavedimais dėl atitinkamų sertifikuotų produktų pagal aukščiau šiame punkte nustatytas taisykles;
 - 7.5.11. Pirkimo pavedimai dėl Enplus sertifikuotų produktų vykdomi tik su pardavimo pavedimais dėl ENplus sertifikuotų produktų.

- 7.6. Dalyviai nurodo savo turimus sertifikatus ir tiekiamus sertifikuotus produktus Dalyvio anketoje. Apie bet kokius turimų sertifikatų pasikeitimus dalyviai privalo nedelsdami informuoti Operatorių. Operatorius turi teisę savo nuožiūra periodiškai tikrinti, ar dalyvių pateikta informacija apie turimus sertifikatus yra teisinga.
- 7.7. Dalyviai, sudarę sandorius dėl nacionalinę schemą atitinkančių ar sertifikuotų biokuro produktų pardavimo ir (ar) pirkimo, privalo laikytis visų reikalavimų, nustatytų pagal nacionalinę schemą ar atitinkamo sertifikato turėtojams.
- 7.8. Pirkėjui ir (ar) Operatoriui pareikalavus, pardavėjas privalo nedelsdamas pateikti duomenis ir dokumentus, pagrindžiančius, kad vykdant sandorį pardavėjas tinkamai laikosi nacionalinės schemos ar atitinkamos sertifikavimo sistemos reikalavimų.
- 7.9. Visi ginčai ir skundai dėl dalyvių turimų nacionalinės schemos ar sertifikatų įsipareigojimų pažeidimų nagrinėjami pagal procedūras, nustatytas nacionalinėje schemoje ar atitinkamų sertifikavimo įstaigų.
- 7.10. Kompetentingoms institucijoms nustačius, kad dalyvis pažeidė savo įsipareigojimus pagal nacionalinės schemos ar atitinkamo sertifikato reikalavimus – Operatorius tokiam dalyviui taiko Reglamente nustatytas poveikio priemones, kaip už padarytus prekybos pažeidimus (įskaitant, bet neapsiribojant, prekybos nacionalinę schemą atitinkančiais ar sertifikuotais produktais apribojimus, dalyvio prekybos Biržoje sustabdymu, įspėjimu ir kt.).
- 7.11. Jeigu dalyvis sudarė sandorius dėl sertifikuotų biokuro produktų pirkimo-pardavimo, nors jo sertifikato galiojimas buvo pasibaigęs ar panaikintas – kitos šalies reikalavimu tokie sandoriai gali būti nutraukti ir kaltoji šalis privalo sumokėti Reglamente nustatyto dydžio baudą.
- 7.12. Jeigu sandorio vykdymo metu dalyvio teisės pagal nacionalinę schemą ar sertifikato galiojimas yra sustabdomi, pasibaigia ar yra panaikinami dėl jo padarytų pažeidimų – kitos biokuro pirkimo-pardavimo sandorio šalies reikalavimu biokuro pirkimo-pardavimo sandoriai gali būti nutraukti ir kaltoji šalis privalo sumokėti Reglamente nustatyto dydžio baudą.

8. Nestandartinės prekybos sąlygos

- 8.1. Operatorius organizuoja prekybą, taikant šiame skyriuje nurodytas nestandartines prekybos ir (ar) sandorių vykdymo sąlygas. Jeigu prie konkrečios sąlygos nėra nurodyta kitaip, pirkėjai, norėdami pasinaudoti konkrečia nestandartine prekybos sąlyga, privalo pateikti Operatoriui prašymą, pagrindžiantį tokios sąlygos reikalingumą.
- 8.2. **Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono.** Tose šilumos tiekimo sistemose, kuriose pagrindiniai šilumos aukcionai vyksta dėl mėnesio trukmės laikotarpio, su šia sąlyga galima sudaryti mėnesio, ketvirčio ir pusmečio laikotarpių biokuro pirkimo-pardavimo sandorius, o tose šilumos tiekimo sistemose, kuriose pagrindiniai šilumos aukcionai vyksta dėl savaitės trukmės laikotarpio – ir savaitinius biokuro pirkimo-pardavimo sandorius. Sandorį su šia nestandartine sąlyga pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti (arba proporcingai sumažinti jo kiekį) tuo atveju, jeigu pagal šilumos aukciono rezultatus ar šilumos tiekimo sistemos dispečerio nurodymus pirkėjas atitinkamu laikotarpiu negamina ar iš pirkėjo nesuperkama šilumos energija (arba sumažinamas gaminamos ar superkamos šilumos energijos kiekis). Tose sistemose, kuriose vyksta šilumos balansavimo aukcionai, nustatant maksimalų galimą sumažinti biokuro sandorių kiekį yra atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytas šilumos pagrindiniame aukcione ir balansavimo aukcionuose galimo parduoti šilumos kiekio proporcijas. Sandorio nutraukimas (ar sandorio kiekio sumažinimas) atitinkamu laikotarpiu taikomas visiems pagal šią nestandartinę sąlygą biržoje sudarytiems sandoriams. Apie sandorio nutraukimą (ar jo kiekio sumažinimą) pirkėjas privalo informuoti pardavėją pateikdamas Reikšmingos informacijos pranešimą (papildomai gali informuoti raštu):

- 8.2.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šilumos aukciono rezultatų paskelbimo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki prasidedant sandorio pristatymo laikotarpiui. Reikšmingos informacijos pranešime pirkėjas privalo nurodyti šilumos aukcione pasiūlytą šilumos kiekį, šilumos aukcione laimėtą šilumos kiekį ir nurodyti procentinę dalį (kuri negali būti didesnė nei šilumos aukcione nelaimėtas šilumos kiekis, kai taikoma – ir atsižvelgiant į šilumos pagrindinio bei balansavimo aukcionuose galimus pasiūlyti šilumos kiekius), kuria yra proporcingai mažinamas visų atitinkamu laikotarpiu vykdomų pagal šią nestandartinę sąlygą biržoje sudarytų sandorių kiekis;
- 8.2.2. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo dispečerinio šilumos gamybos valdymo grafiko gavimo. Reikšmingos informacijos pranešime pirkėjas privalo nurodyti atitinkamoje prekybos aikštelėje pagal dispečerinio šilumos gamybos valdymo planą (sudarytą pagal šilumos aukciono rezultatus) turėtą pagaminti šilumos kiekį, gautame dispečerinio šilumos gamybos valdymo grafike nurodytą gaminti šilumos kiekį, įrenginio naudingojo veiksmo koeficientą ir nurodyti biokuro kiekį (kuris negali būti didesnis nei dispečeriniu šilumos gamybos valdymo grafiku sumažinto šilumos kiekiui pagaminti reikalingas biokuro kiekis), kuriuo yra mažinamas visų atitinkamu laikotarpiu pagal šią nestandartinę sąlygą vykdytinų biržoje sudarytų sandorių kiekis (kiekvienas konkretus sandoris sumažinamas proporcingai pagal tokių sandorių kiekį).
- 8.3. **Sandorio nutraukimas nevykdant elektros energijos gamybos veiklos.** Pagal sudarytą ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandorį pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti (ar proporcingai sumažinti jo kiekį) tuo atveju, jeigu dėl sąlygų elektros biržoje ir (ar) žaliavų rinkose pirkėjui ekonomiškai nenaudinga gaminti elektros energiją ir pirkėjas faktiškai nevykdo elektros energijos gamybos veiklos naudojant biokurą. Sandorio nutraukimas (ar proporcingas sandorio kiekio sumažinimas) galimas tik tam laikotarpiui, kuriuo pirkėjas nevykdo elektros energijos veiklos. Sandorio nutraukimas (ar proporcingas sandorio kiekio sumažinimas) atitinkamu laikotarpiu taikomas visiems pagal šią nestandartinę sąlygą biržoje sudarytiems sandoriams. Apie sandorio nutraukimą (arba jo kiekio sumažinimą) konkrečiam laikotarpiui pirkėjas privalo informuoti pardavėją pateikdamas Reikšmingos informacijos pranešimą ne vėliau nei likus 2 (dviem) darbo dienoms iki minėto laikotarpio pradžios.
- 8.4. **Pristatymas tik per šoną išverčiamomis transporto priemonėmis.** Pagal sudarytą sandorį pardavėjas įsipareigoja pristatyti biokurą vien tik transporto priemonėmis, išverčiamomis per šoną.
- 8.5. **Pristatymas tik per galą iškraunamomis transporto priemonėmis.** Pagal sudarytą sandorį pardavėjas įsipareigoja pristatyti biokurą per galą iškraunamomis transporto priemonėmis (išverčiamomis ar iškraunamomis su slankiojančiomis grindimis).
- 8.6. **Medienos granulių produktų pristatymas iškraunant manipulatoriumi.** Pagal sudarytą sandorį pardavėjas įsipareigoja pristatyti medienos granulių produktus didmaišiais ir juos iškrauti į ne mažesnę kaip 5 metrų aukštį manipulatoriumi.
- 8.7. **Pristatyto biokuro kiekio nustatymas erdmetriais.** Šį sandorį turi teisę sudaryti pirkėjas, kuriam LR energetikos ministro įsakymu tvirtinamos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės nėra privalomai taikomos. Pagal šį sandorį pristatytų medienos skiedrų kiekis megavatvalandėmis yra nustatomas konvertuojant pristatyto biokuro tūrį, išreikštą erdmetriais, pagal konvertavimo iš erdmetrių į megavatvalandes koeficientą.
- 8.7.1. Konvertavimo koeficientai taikomi atsižvelgiant į tai, ar sandorio tiekimo laikotarpis pagal Prekybos kalendorių patenka į šildymo sezono (WIN) laikotarpį, ar į vasaros (SUM) laikotarpį. Konvertavimo koeficientai atitinkamai yra lygūs:

Produktas	WIN	SUM
SM1	0,86	0,89
SM1W, SM2, SM3D	0,79	
SM3, SM4	0,78	

- 8.7.2. Pirkėjas turi teisę atlikti pristatyto biokuro kokybinių rodiklių tyrimus. Jeigu nustačius pristatyto biokuro kokybinius rodiklius paaiškėja, kad pristatytas biokuras neatitinka jam taikomų kokybės reikalavimų, pagal 8.7.1 papunktį nustatytas konvertavimo koeficientas yra mažinamas 3 % už kiekvieną viršytą biokuro produkto specifikacijoje nurodytos didžiausios galimos drėgnio reikšmės procentinį punktą (peleningumo, šilumingumo ir kt. kokybiniai rodikliai konvertavimo koeficientui įtakos neturi).
- 8.7.3. Jeigu nustačius pristatyto biokuro kokybinius rodiklius paaiškėja, kad pristatytas biokuras neatitinka jam taikomų kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę taikyti pardavėjui Reglamente nustatytas biokuro kainos nuolaidas arba atsisakyti priimti biokurą.
- 8.8. **Pristatyto biokuro naudojamosios masės nustatymas pagal tūrį.** Pagal šį sandorį pristatyto biokuro naudojamoji masė nustatoma pagal tūrį, išreikštą erdmetriais (ne sveriant). Vykdydamos šį sandorį, šalys vadovaujasi sąlygos specifikacija, išdėstyta Prekybos sąlygų 5 priede.
- 8.9. **Smulkioji frakcija.** Pagal sudarytą sandorį pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui pasirinktą medienos skiedros produktą, kurio frakcijos dydis atitinka Prekybos sąlygose nustatytus „smulkiosios frakcijos“ reikalavimus, įskaitant šiuos: a) Pagrindinė frakcija, mm: $3,15 \leq P \leq 16$; b) Stambioji frakcija, mm: $P > 31,5$; c) Didžiausias leidžiamas ilgis, mm: 90.
- 8.10. **Kuras pristatomas priemonėmis, kurių ilgis neviršija 12 metrų.** Vykdydamos sandorį, sudarytą taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas privalo pristatyti biokurą pirkėjui tik transporto priemonėmis, kurių ilgis neviršija 12 metrų ir bendras vienu kartu pristatomas kuro kiekis neviršija 50 erdmetrių.
- 8.11. **Kuro pristatymas ir nedarbo dienomis.** Vykdydamos sandorį, sudarytą taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas privalo pristatyti kurą pirkėjui ir nedarbo dienomis, t. y. savaitgaliais ir (ar) švenčių dienomis.
- 8.12. **Kuro pristatymas tik savaitgaliais.** Vykdydamos sandorį, sudarytą taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas privalo pristatyti kurą pirkėjui tik savaitgaliais, o maksimalus įsigyjamo kuro kiekis per pristatymo savaitę negali viršyti 2 (dviejų) parų pirkėjo kuro poreikio.
- 8.13. **Biokuro pristatymas geležinkelių transportu.** Vykdydamos sandorį, šalys vadovaujasi sąlygos specifikacija, išdėstyta Prekybos sąlygų 6 priede.
- 8.14. **Netaikomos sankcijos už sausesnį kurą.** Pagal sandorį, sudarytą taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjui nėra taikomos sankcijos jeigu pristatyto biokuro drėgnio rodiklis yra mažesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta mažiausia galima reikšmė.
- 8.15. **Tiekiamas biokuras iš vietovės be papildomų gamtos apsaugos tikslų.** Pagal sudarytą sandorį taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas įsipareigoja tiekti tik tokį biokurą, kuris NĖRA pagamintas iš žaliavų, gautų iš vietovės, pagal konkrečios valstybės teisės aktus arba atitinkamos kompetentingos institucijos pripažintos saugoma vietove gamtos apsaugos tikslais, arba iš saugomos vietovės, kurioje susitelkusios retos, galinčios išnykti arba nykstančios ekosistemos ar rūšys, pripažintos tokiomis pagal tarptautinius susitarimus arba įtrauktos į atitinkamus tarptautinių organizacijų ar Tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos sudarytus sąrašus. Pristatydamos tokį biokurą, pardavėjas važtaraštyje įsipareigoja nurodyti sklypo, iš kurio buvo gautos biokuro gamyboje panaudotos žaliavos, kadastrinį numerį, ir kuris negali patekti į aukščiau nurodytas vietas, išskyrus atvejus, kai kartu

pateikiami įrodymai, kad tų žaliavų auginimas gamtos apsaugos tikslams nepakenkė, ir nurodyti gamyboje panaudotas žaliavas: miškų ūkio biomasė (kamieninė mediena ar miško kirtimo liekanos), pramonės liekanos (liekanos ar atliekos iš medienos apdirbimo pramonės), kitos liekanos (biomasė ne iš miškų ūkio žemės) ar žemės ūkio biomasė (trumpos rotacijos želdiniai). Pardavėjas įsipareigoja, esant pirkėjo prašymui, pateikti reikiamus dokumentus, pagrindžiančius tiekiamo biokuro kilmę ir panaudotas žaliavas. Pardavėjui pristačius biokurą, kurio kilmė neatitinka nustatytų reikalavimų, arba nenurodžius gamyboje panaudotų žaliavų – būtų laikoma, kad pardavėjas pažeidė sandorį, už tokį pažeidimą taikant Reglamente nustatytas sankcijas (reikalavimų neatitinkantis biokuras būtų laikomas nepristatytu biokuro kiekiu).

- 8.16. **Tiekiamo biokuro kilmės šalis – Europos ekonominės erdvės šalis.** Pagal sudarytą sandorį taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas įsipareigoja tiekti tik tokį biokurą, kurio kilmės valstybės – Europos ekonominės erdvės šalis. Pardavėjas įsipareigoja, esant pirkėjo prašymui, pateikti reikiamus dokumentus, pagrindžiančius tiekiamo biokuro kilmę. Pardavėjui pristačius biokurą, kurio kilmės valstybė yra ne Europos ekonominės erdvės šalis – būtų laikoma, kad pardavėjas pažeidė sandorį, už tokį pažeidimą taikant Reglamente nustatytas sankcijas (reikalavimų neatitinkantis biokuras būtų laikomas nepristatytu biokuro kiekiu).
- 8.17. **Tiekiamo biokuro kilmės šalis – pristatymo vietos valstybė.** Pagal sudarytą sandorį taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas įsipareigoja tiekti tik tokį biokurą, kurio kilmės valstybė – pristatymo vietos valstybė. Pardavėjas įsipareigoja, esant pirkėjo prašymui, pateikti reikiamus dokumentus, pagrindžiančius tiekiamo biokuro kilmę. Pardavėjui pristačius biokurą, kurio kilmės valstybė yra ne pristatymo vietos valstybė – būtų laikoma, kad pardavėjas pažeidė sandorį, už tokį pažeidimą taikant Reglamente nustatytas sankcijas (reikalavimų neatitinkantis biokuras būtų laikomas nepristatytu biokuro kiekiu).
- 8.18. **Produkto užterštumas ¹³⁷Cs radionuklidu neviršija 1 Bq/kg.** Pagal sudarytą sandorį pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjui produktą, kurio užterštumas ¹³⁷Cs radionuklidu neviršija 1 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu).
- 8.19. **Biokuro prekyba uostuose.** Sandoris pagal šią sąlygą sudaromas ir vykdomas vadovaujantis sąlygos specifikacija, išdėstyta Prekybos sąlygų 7 priede.
- 8.20. **Indeksuotos biokuro kainos sandoris.** Sandoris pagal šią sąlygą sudaromas ir vykdomas vadovaujantis sąlygos specifikacija, išdėstyta Prekybos sąlygų 8 priede.
- 8.21. **Sandoris su išankstiniu daliniu apmokėjimu.** Pagal sudarytą sandorį pirkėjas įsipareigoja už 70 (septyniasdešimt) procentų per pristatymo savaitę jam patiekto biokuro preliminarus kiekio atsiskaityti su pardavėju ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po pristatymo savaitės pabaigos pagal sandoryje nurodytą kainą (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) Operatoriui pardavėjo vardu išrašius išankstinę sąskaitą apmokėjimui (pardavėjas EPS gali atsakyti automatinio išankstinės sąskaitos apmokėjimui sudarymo).
- 8.21.1. Pagal šį sandorį per pristatymo savaitę pristatyto biokuro preliminarus kiekis megavatvalandėmis išankstinėje sąskaitoje apmokėjimui yra nustatomas EPS nurodytą pristatyto biokuro naudojamąją masę, išreikštą tonomis, konvertuojant į megavatvalandes taikant konvertavimo koeficientą 2,6 (pristatymo biokuro masę tonomis dauginant iš nurodyto koeficiento).
- 8.21.2. Pagal tokį sandorį pateikto biokuro kokybė ir faktinis kiekis yra nustatomi bendrąja tvarka. Likusią už pristatytą biokurą mokėtinos kainos sumos dalį pirkėjas įsipareigoja apmokėti pardavėjui ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pardavėjo vardu už pristatytą biokurą Operatoriaus išrašomos sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Jeigu,

nustačius pristatyto biokuro kokybinius rodiklius, paaiškėja, kad pristatytas biokuras neatitinka jam taikomų kokybės reikalavimų ir pardavėjui turi būti taikomos Reglamente nustatytas biokuro kainos nuolaidos arba faktiškai buvo pristatytas mažesnis biokuro kiekis nei tas, už kurį pirkėjas pardavėjui jau yra iš anksto apmokėjęs, pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui pirkėjo sumokėtą sumą, kuri viršija pardavėjo vardu Operatoriaus išrašytoje sąskaitoje nurodytą mokėtiną sumą.

8.22. **Kokybinių rodiklių nustatymas naudojant paros jungtinį ėminį.** Pagal šį sandorį visi biokuro kokybiniai rodikliai gali būti nustatomi iš paros jungtinio ėminio. Paros jungtinį ėminį suformuoja pirkėjo paskirti darbuotojai ar specializuota įmonė iš visų ėminių, paimtų ir suformuotų iš pagal konkrečią sutartį per tą parą atvykusių to paties pardavėjo transporto priemonių (ėminių neprivaloma plombuoti). Pardavėjui pareikalavus, pirkėjas turi sudaryti galimybę pardavėjo atstovams stebėti jungtinio ėminio formavimą. Pirkėjo pasirinkimu ir (ar) pardavėjui pareikalavus, pirkėjas privalo suformuoti paros jungtinį atsarginį ėminį ir (ar) kiekvienos transporto priemonės atsarginius ėminius. Šį sandorį turi teisę sudaryti tik biržos dalyviai, kuriems nėra privalomai taikomos LR energetikos ministro įsakymu tvirtinamos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės.

8.23. **Tiekiamas Lenkijos energetikos reguliavimo tarnybos (toliau – URE) išduodamų „žaliųjų sertifikatų“ reikalavimus atitinkantis biokuras.** Pagal šį sandorį pardavėjas įsipareigoja pirkėjui ir, esant atitinkamam pareikalavimui, URE pateikti visus reikiamus dokumentus ir (ar) duomenis, pagrindžiančius tiekiamo biokuro atitikimą reikalavimams, nustatytiems Lenkijos Respublikos energetikos įstatyme (Dziennik Ustaw. 1997 m. Nr. 54 poz 348 su pakeitimais), Lenkijos Respublikos atsinaujinančių energijos išteklių įstatyme (Dziennik Ustaw, 2015 m., poz. 478 su pakeitimais) ir 2014 m. lapkričio 4 d. Lenkijos Respublikos Aplinkos ministro įsakyme dėl emisijos standartų tam tikrų rūšių įrenginiams, kuro deginimo šaltiniams bei atliekų deginimo ar bendro deginimo įrenginiams (Dziennik Ustaw, 2014 m., poz. 1546 su pakeitimais) tokia tvarka:

8.23.1. Pardavėjas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sąskaitos už pristatytą biokurą išrašymo dienos pateikia pirkėjui išsamius duomenis, dokumentus ir pareiškimus, parengtus pagal URE interneto tinklalapyje skelbiamas gaires ir reikalavimus, patvirtinančius biomasės kilmę, taip pat dokumentus, įrodančius, kad pristatytoje biomasėje nėra priemaišų ar priedų. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad pardavėjas išsamius duomenis, dokumentus ir pareiškimus pateiktų pagal pirkėjo parengtas formas.

8.23.2. Pardavėjui pateikus duomenis, dokumentus ir pareiškimus (ar atlikus jų pataisymus šioje sąlygoje nustatytais atvejais ir tvarka), pirkėjas per 5 darbo dienas juos įvertina ir, kai reikalinga, elektroniniu paštu pateikia informaciją pardavėjui apie būtinus pateiktos informacijos pataisymus ar reikalingus papildomus dokumentus. Pirkėjui praleidus šį pastabų pateikimo terminą, pardavėjas neatleidžiamas nuo pareigos ir atsakomybės pateikti pirkėjui visus pagal teisės aktų reikalavimus pardavėjo privalomus pateikti duomenis, dokumentus ir (ar) pareiškimus ar atitinkamai juos pakoreguoti.

8.23.3. Pirkėjas turi teisę neapmokėti išrašytos sąskaitos už pristatytą biokurą iki pardavėjas pateiks išsamius duomenis, dokumentus ir pareiškimus pagal šią sąlygą, išskyrus atvejus, kai pirkėjas praleidžia 8.23.2 papunktyje numatytą terminą komentarams pateikti. Tokiu atveju pirkėjas privalo apmokėti sąskaitą nustatytais terminais.

9. Prekybos tvarkaraštis

- 9.1. Prekyba biržoje vykdoma kiekvienos kalendorinės savaitės antrą darbo dieną (aukciono diena). Operatoriaus sprendimu prekyba gali būti vykdoma ir kitą tos savaitės dieną apie tai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas paskelbiant EPS ir Operatoriaus tinklalapyje.
- 9.2. Aukciono dieną organizuojama viena prekybos sesija, kurioje prekiaujama visais Biržoje prekiaujamais produktais.
- 9.3. Aukciono dieną prekyba Biržoje vykdoma tokia tvarka:

Laikas ³	Proceso dalys
Iki 10.30	Pavedimų pateikimo etapas
10.30-11.00	Pardavimo pavedimų keitimo etapas. Atšaukiant pirkimo pavedimą privaloma nurodyti priežastį.
11.00–12.00	Aukciono etapas
12.00	Preliminarių rezultatų paskelbimo laikas
12.00–13.00	Dalyvių pretenzijų dėl prekybos rezultatų pateikimo terminas
13.00–16.30	Operatoriaus sprendimų dėl dalyvių pretenzijų išnagrinėjimo terminas
16.30	Galutinių rezultatų paskelbimo terminas

- 9.4. Vadovaujantis Reglamento 3.2.2. papunkčiu, kiekvienas dalyvio pateiktas prekybos pavedimas yra laikomas įpareigojančiu, todėl pirkėjui, vadovaujantis Reglamento 12.6.1. papunkčiu, padidinus pavedimo pirkimo kainą, toks pavedimas būtų vykdomas su visais pateiktais pavedimais parduoti ir nustatoma nauja sandorių kaina, t. y. pardavėjų pavedimai, atitinkantys padidintą pirkimo kainą, laikomi tinkamais vykdyti, o pagal šį pirkėjo pakeistą pavedimą sudaromiems visiems biokuro pirkimo–pardavimo sandoriams nustatoma viena kaina, kuri lygi paskutinio pardavėjo pavedimo, realizuoto su šiuo konkrečiu pirkėjo pavedimu, kainai. Tokie pakeisti pirkimo pavedimai yra vykdomi tik po to, kai pagal Reglamento 12.7.2 papunktį įvykdomi iki aukciono etapo pateikti pirkimo pavedimai, su likusiais nerealizuotais pardavimo pavedimais.
- 9.5. Jeigu prašymą padidintą pavedimo kainą pateikia keli pirkėjai, analogiškai taikomas Reglamento 12.7.2 papunktis, t. y. pavedimai realizuojami atsižvelgiant į pirkimo ir pardavimo kainų skirtumus, o jiems esant vienodiems – pavedimų įvedimo į EPS tvarka.

10. Operatoriaus pripažįstamų akredituotų laboratorijų sąrašas

- 10.1. Operatoriaus pripažįstamų akredituotų laboratorijų sąrašas skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje adresu:

³ Rytų Europos laiko juostos laikas (UTC+2), įvertinant vasaros laiko pokytį (kai toks galioja)

MEDIENOS SKIEDROS IR PUJUVENŲ PRODUKTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Biokuro rūšis	Kodas	Drėgnis % nuo naudojamosios masės		Peleningumas % nuo sausosios masės	Frakcijos dydis				Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) ⁴	Žaliava (1 lentelė)	Leidžiamos priemonės
					Smulkiųjų frakcijos (<3,15 mm) leidžiamas kiekis, %	Pagrindinė frakcija, mm (min. kiekis %) ⁷	Stambioji frakcija (maks. skerspjūvis 6 cm ² , mm (maks. kiekis, %) ⁷	Didžiausias leidžiamas ilgis, mm ⁷			
		Min.	Maks.	Maks.							
Pjuvenos	SM1S	35	55	1	Iki 5 % masės	3,15 ≤ P ≤ 16 (min. 95 %)	≤ 31,5 (iki 1 % masės)	-	<0,02%	2 (tik šviežios pjuvenos) ⁹	-
Medienos skiedra	SM1	20	45	2	Iki 2 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<150 ⁵	<0,02%	1;	-
Medienos skiedra	SM1W	35	55	2	Iki 5 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<150 ⁵	<0,02%	1; 2;	-
Medienos skiedra	SM2	35	55	3	Iki 10 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<150 ⁵	<0,02%	1; 2; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5	Sausi lapai, sausi spygliai ⁴
Medienos skiedra	SM3D	35	55	5	iki 20 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<220 ⁵	<0,02%	1; 2; 3; 4.3; 4.4	Sausi lapai, sausi spygliai ⁴
Medienos skiedra	SM3	35	60	5	iki 25 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<220 ⁵	<0,03%	visos	Lapai, spygliai ir žievė
Medienos skiedra	SM4	35	60	7	iki 30 % masės	3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %)	> 100 (iki 10 % masės)	<220 ⁵	<0,03%	visos	Lapai, spygliai ir žievė

PAPILDOMOS PRIVALOMOS NUOSTATOS:

1. Kilus ginčui dėl pristatyto biokuro atitikimo frakcijos dydžio reikalavimams, frakcijos pasiskirstymo tyrimas atliekamas sietų pagalba vadovaujantis LST EN ISO 17827-1 standarto reikalavimais. Pagrindinės frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 16 mm ar 63 mm dydžio sietą. Smulkiųjų frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 3,15 mm dydžio sietą.

2. SM1S, SM1, SM1W produktų atveju, leidžiamas tik gamybos metu natūraliai susidarantis žievės ir pjuvenų kiekis, t. y. pristatyti biokuro mišinį (negalima į biokurą žievės, drožlių ar pjuvenų specialiai įmaišyti papildomai).
3. SM2, SM3D, SM3 produkto atveju leidžiama į biokurą papildomai įmaišyti drožlių ir (ar) pjuvenų, SM3 ir SM4 atveju ir žievės, t. y. pristatyti biokuro darinį, tačiau visais atvejais privaloma užtikrinti nustatytų kokybinių rodiklių (įskaitant pagrindinės frakcijos ir smulkiųjų kiekio) laikymąsi.
4. Kilus ginčui, ar pateiktame biokure esantys lapai ir (ar) spygliai yra sausi, ginčas sprendžiamas atliekant chloro kiekio tyrimus laboratorijoje.
5. 10 (dešimtyje) litrų mėginio gali būti 2 vienetai medienos skiedros dalelių, kurių kiekvienos ilgis didesnis nei didžiausias leidžiamas ilgis, jei tokios dalelės skerspjūvio plotas yra mažesnis nei 0,5 cm².
6. Kaip produktų žaliava nei vienam produktui negali būti naudojama chemiškai apdorota mediena. Chemiškai apdorota mediena, be viso kito, laikoma dažyta, lakuota, klijuota, impregnuota ir (ar) kitaip chemiškai apdorota mediena.
7. Tuo atveju, jeigu sudaromas sandoris pagal nestandartinės prekybos sąlygą „Smulkioji frakcija“, taikomi tokie frakcijos dydžio reikalavimai (netaikoma SM1S):
 - a. Pagrindinė frakcija, mm: $3,15 \leq P \leq 16$; Stambioji frakcija, mm: $P > 31,5$; Didžiausias leidžiamas ilgis, mm: 90.
 - b. Kilus ginčui dėl pristatyto biokuro atitikimo frakcijos dydžio reikalavimams, frakcijos pasiskirstymo tyrimas atliekamas sietų pagalba vadovaujantis LST EN ISO 17827-1 standarto reikalavimais. Pagrindinės frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 31,5 mm dydžio sietą. Smulkiųjų frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 3,15 mm dydžio sietą;
 - c. Visi kiti specifikacijų reikalavimai taikomi tokie pat, kaip nustatyta pasirinkto produkto standartinėje specifikacijoje.
8. Produkto užterštumas ¹³⁷Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu), o produkto degimo metu susidariusiuose sausuose pelenuose ¹³⁷Cs savitasis aktyvumas mažesnis nei 10 000 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu), jei biokuro pristatymo vietos valstybė nenustato aukštesnių privalomų užterštumo ¹³⁷Cs radionuklidu reikalavimų. Tokiu atveju kai biokuro pristatymo vietos valstybė nustato privalomus aukštesnius biokuro užterštumo ¹³⁷Cs radionuklidu reikalavimus (leistiną mažesnę koncentraciją), taikomi atitinkamos valstybės nustatyti užterštumo ¹³⁷Cs radionuklidu reikalavimai*.
9. Leidžiamos tik šviežios gamybos metu natūraliai susidariusios pjuvenos. Kilus ginčui dėl priemaišų buvimo pateiktame biokure, atliekamas chromo kiekio pateiktame biokure nustatymo tyrimas laboratorijoje. Laikoma, kad pateiktame biokure yra priemaišų, jeigu chromo kiekis pateiktame biokure yra >3 mg/kg (sausosios medienosje).

**nuo 2021-04-01 į Latviją įvežamo produkto užterštumas ¹³⁷Cs radionuklidu privalo neviršyti 10 Bq/kg (sausosios medienosje).*

1 Lentelė. Žaliavų kategorijos

1. Kamienų mediena	1.1	Lapuočiai su žieve
	1.2	Spygliuočiai su žieve
	1.3	Lapuočiai be žievės
	1.4	Spygliuočiai be žievės
2. Medienos pramonės liekanos (chemiškai neapdoroti šalutiniai produktai), pvz., gaubtinės, trumpinimo nuopjovos, pjuvenos, drožlės ir t. t.	2.1	Lapuočiai su žieve
	2.2	Spygliuočiai su žieve
	2.3	Lapuočiai be žievės
	2.4	Spygliuočiai be žievės
3. Negenėti medžiai (be šaknų)	3.1	Lapuočiai
	3.2	Spygliuočiai
	3.3	Trumpos rotacijos želdiniai (paprastai trumpo (nuo 1 iki 8 metų) (kirtimo) ciklo nauji stiebai/ūgliai)
	3.4	Krūmai
	3.5	Parkų, sodų, pakelių priežiūros, laukų valymo mediena
4. Kirtimo liekanos	4.1	Švieži (žali) lapuočiai (įskaitant lapus)
	4.2	Švieži (žali) spygliuočiai (įskaitant spyglius)
	4.3	Laikyti lapuočiai
	4.4	Laikyti spygliuočiai
5. Žievė	5.1	Žievė, susidariusi po miško darbų arba medienos pramonės operacijų

MEDIENOS GRANULIŲ PRODUKTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Savybė	Vienetas	MG1	MG2	IP2
Biokuro rūšis	-	Medienos granulės	Medienos granulės	Industrinės granulės
Diametras	mm	6/8 +-1	6/8 +-1	6/8/10 +-1
Ilgis (L)	mm	$3,15 \leq L \leq 40^*$	$3,15 \leq L \leq 40^*$	$3,15 \leq L \leq 40^*$
Drėgnis	% nuo naudojamosios masės	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Peleningumas	% nuo sausosios masės	$\leq 0,7$	$\leq 1,2$	$\leq 1,5$
Mechaninis patvarumas (DU)	% nuo naudojamosios masės	$\geq 98,0$	$\geq 97,5$	$97,0 \leq DU \leq 99,0$
Smulkelės (<3,15 mm)	% nuo naudojamosios masės	$< 1,0$	$< 1,0$	$< 5,0$
Azotas	% nuo sausosios masės	$\leq 0,3$	$\leq 0,5$	$\leq 0,3$
Siera	% nuo sausosios masės	$\leq 0,04$	$\leq 0,05$	$\leq 0,05$
Chloras	% nuo sausosios masės	$\leq 0,02$	$\leq 0,02$	$\leq 0,05$
Pelenų lydymosi temperatūra	°C	≥ 1200	≥ 1100	≥ 1100
Suirusių granulių dalelių matmenų pasiskirstymas	% nuo sausosios masės	-		$\geq 98\%$ (<3,15 mm) $\geq 90\%$ (<2,0 mm) $\geq 50\%$ (<1,0 mm)
Temperatūra pristatymo metu	°C	≤ 40		≤ 40
Grynasis kaloringumas	kWh/kg naudojamosios masės	$\geq 4,6$		$\geq 4,6$
Tūrinis tankis (BD)	kg/m ³	$600 \leq BD \leq 750$		$600 \leq BD \leq 750$
Priedų kiekis	% nuo naudojamosios masės	$\leq 2,0$ ($\leq 1,8\%$ priedų gamybos metu ir $\leq 0,2\%$ pogamybinių priedų)		$\leq 3,0$
Arsenas	mg/kg sausojoje masėje	$\leq 1,0$		$\leq 2,0$
Kadmis	mg/kg sausojoje masėje	$\leq 0,5$		$\leq 1,0$
Chromas	mg/kg sausojoje masėje	$\leq 10,0$		$\leq 15,0$
Varis	mg/kg sausojoje masėje	$\leq 10,0$		$\leq 20,0$
Švinas	mg/kg sausojoje masėje	$\leq 10,0$		$\leq 20,0$
Gyvsidabris	mg/kg sausojoje masėje	$\leq 0,1$		$\leq 0,1$

Nikelis	mg/kg sausojoje masėje	≤ 10,0	-
Cinkas	mg/kg sausojoje masėje	≤ 100,0	≤ 200,0

* - iki 1 % granulių gali būti ilgesnės nei 40 mm, tačiau bet kuriuo atveju negali būti ilgesnių nei 45 mm (IP2 – 50 mm) granulių.

Produkto užterštumas ¹³⁷Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu), o produkto degimo metu susidariusiuose sausuose pelenuose ¹³⁷Cs savitasis aktyvumas mažesnis nei 10 000 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu), jei biokuro pristatymo vietos valstybė nenustato aukštesnių privalomų užterštumo ¹³⁷Cs radionuklidu reikalavimų. Tokiu atveju kai biokuro pristatymo vietos valstybė nustato privalomus aukštesnius biokuro užterštumo ¹³⁷Cs radionuklidu reikalavimus (leistiną mažesnę koncentraciją), taikomi atitinkamos valstybės nustatyti užterštumo ¹³⁷Cs radionuklidu reikalavimai*.

**nuo 2021-04-01 į Latviją įvežamo produkto užterštumas ¹³⁷Cs radionuklidu privalo neviršyti 10 Bq/kg (sausoje medienoje).*

LIGNINO IR MEDIENOS BIOMASĖS MIŠNIO PRODUKTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Biokuro rūšis	Kodas	Drėgnis % nuo naudojamosi os masės		Peleningumas % nuo sausosios masės	Frakcijos dydis		Azoto kiekis (% nuo sausosios masės)	Chloro kiekis (% nuo sausosios masės)	Sieros kiekis (% nuo sausosios masės)	Leidžiamos priemaišos
		Min.	Maks.	Maks.	Pagrindinė frakcija, mm (min. kiekis %)	Stambioji frakcija, mm (maks. kiekis, %)				
						Didžiausias leidžiamas ilgis, mm				
Lignino ir medienos biomasės mišinys	LBM1	35	60	8	$0,03 \leq P \leq 3,15$ (min. 70 % masės)	$3,15 \leq P \leq 63$ (iki 30 % masės)	$\leq 2\%$	$\leq 0,03\%$	$\leq 0,3\%$	Medienos ir kitų pramonės šakų medienos biomasės šalutiniai produktai
Lignino ir medienos biomasės mišinys ⁴	LBM2	35	65	18	$0,03 \leq P \leq 3,15$ (min. 70 % masės)	$3,15 \leq P \leq 63$ (iki 30 % masės)	$\leq 2\%$	$\leq 0,3\%$	$\leq 0,6\%$	Medienos ir kitų pramonės šakų medienos biomasės šalutiniai produktai

PAPILDOMOS PRIVALOMOS NUOSTATOS:

1. Kilus ginčui dėl pristatyto biokuro atitikimo frakcijos dydžio reikalavimams, frakcijos pasiskirstymo tyrimas atliekamas siėtų pagalba vadovaujantis LST EN ISO 17827-1 ir (ar) LST EN ISO 17827-2 standartų reikalavimais.
2. Ligniną ir medienos biomasę galima maišyti įvairiomis proporcijomis, galima pristatyti vien medienos biomasę ar papildomai įmaišyti žievės ir (ar) pjuvenų, tačiau visais atvejais privaloma užtikrinti nustatytų kokybinių rodiklių (įskaitant frakcijos dydį) laikymąsi.
3. Azoto, chloro ir sieros kiekis tiriama ginčų atveju kaip papildomas rodiklis pristatyto biokuro kokybei įvertinti.
4. Su ligninu gali būti maišomi chemiškai apdoroti (t. y. apdoroti konservantais, kljavimo, dengimo ir (ar) kitomis medžiagomis) medienos ir kitų pramonės šakų medienos biomasės **šalutiniai produktai**, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“, tačiau bet kuriuo atveju dėl šio apdorojimo šalutiniuose produktuose negali būti sunkiųjų metalų arba halogenintų organinių junginių ir lignino ir

⁴ Šis biokuras Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti naudojamas tik Gamybos ir pramonės paskirties pastate įrengtame 1 MW ir didesnės vardinės (nominalios) galios deginimo įrenginyje, kuriame užtikrinama ne mažesnė kaip 850 °C degimo temperatūra ir kuriame įrengtos šios temperatūros kontrolės priemonės

medienos biomasės mišinys privalo atitikti Kietojo biokuro kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-12-06 įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

5. Produkto užterštumas ^{137}Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu), o produkto degimo metu susidariusiuose sausuose pelenuose ^{137}Cs savitasis aktyvumas mažesnis nei 10 000 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu), jei biokuro pristatymo vietos valstybė nenustato aukštesnių privalomų užterštumo ^{137}Cs radionuklidu reikalavimų. Tokiu atveju kai biokuro pristatymo vietos valstybė nustato privalomus aukštesnius biokuro užterštumo ^{137}Cs radionuklidu reikalavimus (leistiną mažesnę koncentraciją), taikomi atitinkamos valstybės nustatyti užterštumo ^{137}Cs radionuklidu reikalavimai.

NAUDOTOS MEDIENOS PRODUKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Biomasės rūšis	Kodas	Drėgnis % nuo naudojamosios masės		Peleningumas % nuo sausosios masės	Frakcijos dydis			Galimos atliekų kategorijos pagal Europos atliekų katalogą (2000/532/EB)	Tipinės žaliavų kategorijos (2 lentelė)
		Min	Maks.	Maks.	Smulkiųjų frakcijos (<3,15 mm) didžiausias leidžiamas kiekis, %	Pagrindinė frakcija, mm, min. kiekis, %	Didžiausia leidžiama dalelės ilgio, pločio ir aukščio suma, mm		
Naudota mediena (susmulkinta)	RW1	20	40	4	Iki 20 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 80 % masės)	<150	02 01 03 augalų audinių atliekos; 02 01 07 miškininkystės atliekos; 03 01 01 medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos; 03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje; 03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos; 15 01 03 medinės pakuotės; 17 02 01 medis; 19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 pozicijoje; 20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 pozicijoje.	A ir B
Naudota mediena (susmulkinta)	RW2	20	40	4	Iki 20 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 80 % masės)	<150	02 01 03 augalų audinių atliekos; 02 01 07 miškininkystės atliekos; 03 01 01 medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos; 03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje; 03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos; 15 01 03 medinės pakuotės; 17 02 01 medis; 19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 pozicijoje; 20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 pozicijoje.	A, B ir C

Naudota mediena (paruošta smulkinimui)	RW2pc	20	40	4	Iki 20 % masės	$3,15 \leq P \leq 300$ (min. 80 % masės)	<500	02 01 03 augalų audinių atliekos; 02 01 07 miškininkystės atliekos; 03 01 01 medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos; 03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje; 03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos; 15 01 03 medinės pakuotės; 17 02 01 medis; 19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 pozicijoje; 20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 pozicijoje.	A, B ir C
--	-------	----	----	---	----------------	---	------	--	-----------

PAPILDOMOS PRIVALOMOS NUOSTATOS:

1. Pirkėjui pristatomos naudotos medienos užterštumas neturi viršyti žemiau pateiktoje lentelėje nustatytų maksimalių verčių (pagrindinė taisyklė: užterštumas pristatomoje naudotoje medienoje negali būti didesnis nei randamas natūralioje medienoje).

1 lentelė. Maksimalios leistinos vertės

Cheminis elementas	Siera (S)	Azotas (N)	Kalis (K)	Natris (Na)	Chloras (CL)	Σ Azenas (AS) + Chromas (Cr) + Varis (Cu)	Kadmins (Cd)	Gyvsidabris (Hg)	Švinas (Pb)	Cinkas (Zn)
Maksimali vertė sausoje masėje	$\leq 0,2$ p–%	$\leq 0,9$ p–%	≤ 5000 mg/kg	≤ 2000 mg/kg	$\leq 0,1$ p–%	≤ 70 mg/kg ³	≤ 1 mg/kg	$\leq 0,1$ mg/kg	≤ 50 mg/kg	≤ 50 mg/kg

2. Pardavėjas pristatydamas naudotą medieną kartu privalo pateikti akredituotoje laboratorijoje ne anksčiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų atlikto pristatomos naudotos medienos mėginio kokybės tyrimo ataskaitą, kuri patvirtina, kad pristatomos naudotos medienos užterštumas neviršija šio priedo 1 lentelėje nustatytų maksimalių verčių.
3. Vykdamas sandorį šalys privalo vadovautis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB „Dėl atliekų“ ir reglamento (EB) Nr.1013/2006 „Dėl atliekų vežimo“ nuostatomis. Vadovaujantis šia direktyva ir reglamentu, pardavėjas privalo būti registruotas išsiuntimo šalies kompetentingose institucijose, o pirkėjas – paskirties šalies. Pirkėjas ir pardavėjas, teikdami pavedimus dėl naudotos medienos, be viso kito, patvirtina, kad tenkina minėtus reikalavimus.
4. Toliau nurodytos medžiagos turi būti pašalintos iš pristatomos naudotos medienos:
 - a. Akmenys, metalas ir panašios medžiagos. RW2pc produkte gali būti iki 2 % masė tokių priemaišų ir iki 5 % masės metalo priemaišų;
 - b. Visos ilgesnės medžiagos, pvz., virvės, tinklai, tekstilė, brezentas, plastikas ir kt.;
 - c. Sniegas ir ledas kiek to įmanoma išvengti;
 - d. Ir kitos medžiagos, kurių pagal šią specifikaciją negalima laikyti naudota mediena (žr. 2 lentelę. Tipinės žaliavų kategorijos).

2 lentelė. Tipinės žaliavų kategorijos

Žaliavų kategorija	Atitinka: - VTT Suomijos techninių tyrimų centras ⁵ (VTT) Medienos perdirbėjų asociacijos ⁶ (WRA)	Kategorijos aprašymas	Tipinės žaliavos
A	VTT: A WRA: A	Neapdorota mediena Chemiškai neapdorota miško ir medienos perdirbimo pramonės mediena (lentpjūvės pramonės, baldų pramonės, komercinės ir pramoninės medienos pakuotės, nedažyta statybinė ir miško kirtimo mediena).	Žievė, pjuvenos, obliavimo drožlės, šlifavimo dulkės, fanera, neapdirbta statybinė mediena, nepadengta ir neapdorota HDF plokštė, terminė mediena, medinės pakuotės, parkų retinimo mediena ir kt.
B	VTT: B WRA: B	Apdorota mediena Dengta, lakuota, dažyta ar kitaip chemiškai apdorota mediena, kurios dangoje, dažuose arba konservantuose nėra halogenintų organinių junginių (pvz., PVC) ir kuri nėra impregnuota.	Fanera, fanera su danga, medžio drožlių plokštė, MDF plokštės, MDF paletės, lipdiniai (pvz., MDF), baldų plokštė, HDF plokštė, dažyta statybinė mediena, betono liejimo lentos, kabelinės ritės, medinės karkasinės lentos ir rąstai (griovimo mediena), mediena su medienos konservantu apdorotu paviršiumi, klijuota mediena ir kt.
C	VTT: C WRA: C	Atgauta mediena Dangoje, dažuose ar konservantuose turinti organinių halogenintų junginių (pvz. PVC) mediena, kuri nėra impregnuota (buitinė mediena, statybinė mediena be medžio masyvo, mediena iš statybiečių, medžio ir plastiko kompozitai).	Seni virtuvės baldai, naudoti baldai, mediena, kurioje yra plastiko, metalo ar kitų priemaišų, dažytos/dengtos medienos pakuotės ir kt.
Apdorota impregnavimo priemonėmis mediena ar pavojingos medienos atliekos (apdorotos variu, chromu, arsenu, kreozotu ar pan.), tokios kaip geležinkelio pabėgiai, elektros linijų stiebai ir kt. (atitinka VTT: D ir WRA D), NEGALI BŪTI NAUDOJAMOS PRISTATANT NAUDOTĄ MEDIENĄ PAGAL ŠIA SPECIFIKACIJĄ.			

⁵ <https://cris.vtt.fi/en/publications/k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4-poistetun-puun-luokittelun-soveltaminen-k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n>

⁶ <https://woodrecyclers.org/about-waste-wood/>

BALTPOL UAB PREKYBOS BIOKURO PRODUKTAIS
SĄLYGŲ
5 priedas

**PRISTATYTO BIOKURO NAUDOJAMOSIOS MASĖS NUSTATYMO PAGAL TŪRĮ
PREKYBOS IR (AR) SANDORIO VYKDYMO SĄLYGŲ SPECIFIKACIJA**

(Nestandartinė prekybos sąlygos specifikacija)

Pristatyto biokuro kiekis iš tūrio V (erdmėmis) į naudojamą masę B_n (tonomis) konvertuojamas pagal formules:

$$B_n = V \times \rho$$

čia:

V – inventorizuotas biokuro piltinis tūris (erdm);

ρ – biokuro piltinis tankis (t/erdm) yra nustatomas laboratorijoje vadovaujantis LST EN ISO 17828 reikalavimais

Arba

$$B_n = \frac{V \times c \times \rho}{1000}$$

čia:

V – inventorizuotas biokuro piltinis tūris (erdm);

c – biokuro glaudumo koeficientas (ktm/erdm):

- Skiedros, pagamintos iš įvairios medienos: 0,40, kai pristatymo atstumas mažesnis nei 50 km, ir 0,42 – kitu atveju;
- Skiedros, pagamintos iš miško kirtimo atliekų: 0,36, kai pristatymo atstumas mažesnis nei 50 km, ir 0,37 – kitu atveju.

ρ – biokuro tankis (kg/ktm) yra parenkamas remiantis žemiau lentelėse pateiktais duomenimis (Tarp šalių kilus ginčui, kuri iš medienos tankio lentelių turėtų būti naudojama nustatant biokuro masę, naudojami 3 lentelėje nurodyti medienos tankio dydžiai):

1 lentelė. Pušies ir eglės (su žieve) medienos tankis (kg/ktm) *

Laikotarpis	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Rudens–žiemos	644	692	739	785	833	883	926	977	1021	1072
Pavasario – vasaros	635	680	726	770	814	860	905	949	992	1038

2 lentelė. Pušies ir eglės (be žievės) medienos tankis (kg/ktm) **

Laikotarpis	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65

Rudens–žiemos	681	725	767	811	852	897	941	981	1028	1072
Pavasario – vasaros	668	709	750	792	832	875	915	957	997	1038

3 lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) medienos tankis (kg/ktm) *

Laikotarpis	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Rudens–žiemos	712	747	782	815	851	885	921	956	988	1028
Pavasario – vasaros	693	723	756	785	816	845	876	908	933	968

4 lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) medienos tankis (kg/ktm)**

Laikotarpis	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Rudens–žiemos	748	779	810	842	871	902	932	962	997	1027
Pavasario – vasaros	726	753	779	805	832	860	884	913	941	968

5 lentelė. Beržo, ąžuolo ir uosio (su žieve) medienos tankis (kg/ktm) *

Laikotarpis	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Rudens–žiemos	753	795	840	880	926	968	1012	1055	1099	1139
Pavasario – vasaros	734	773	811	852	890	927	968	1007	1044	1083

6 lentelė. Beržo, ąžuolo ir uosio (be žievės) medienos tankis (kg/ktm) **

Laikotarpis	Santykinis medienos drėgnis, %									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Rudens–žiemos	789	828	870	907	945	982	1023	1064	1102	1139
Pavasario – vasaros	767	802	838	875	906	941	977	1012	1049	1083

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50 % ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiamą iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65 %.

**BIOKURO PRISTATYMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU SANDORIO PREKYBOS IR (AR)
SANDORIO VYKDYMO SĄLYGŲ SPECIFIKACIJA**

(Nestandartinė prekybos sąlygos specifikacija)

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Šis priedas nustato prekybos medienos skiedros ir (ar) granulių produktais, kurie yra pristatomi geležinkelių transportu, prekybos ypatumus.
- 1.2. Operatorius gali suteikti galimybę biržos dalyviui į konkrečią prekybos aikštelę įsigyti ar parduoti biokurą geležinkelių transportu, jeigu pirkėjas Operatoriui pateikia prašymą.
- 1.3. Sandoriai dėl biokuro produktų, kurie yra pristatomi geležinkelių transportu, gali būti 3 tipų:
 - 1.3.1. kai vežimą geležinkelių transportu nuo pirkimo pavedime nurodytos geležinkelio stoties savo kaštais (įskaitant vagonų nuomą ir kitus susijusius kaštus) organizuoja pirkėjas, o pardavėjas biokuro produktus savo kaštais pristato į pirkimo pavedime nurodytą geležinkelio stotį ir yra atsakingas už vagonų varymą į ir iš privažiuojamojo kelio, vagonų pakrovimą ir gražinimą į geležinkelio stotį **per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo pirkėjo pranešimo, kad vagonai yra atvaryti į geležinkelio stotį;**
 - 1.3.2. kai vežimą geležinkelių transportu iki pirkimo pavedime nurodytos geležinkelio stoties savo kaštais (įskaitant vagonų nuomą ir kitus susijusius kaštus) organizuoja pardavėjas, o pirkėjas biokuro produktus priima pirkimo pavedime nurodytoje geležinkelio stotyje ir yra atsakingas už vagonų varymą savo kaštais į ir iš privažiuojamojo kelio, vagonų iškrovimą ir gražinimą į geležinkelio stotį **per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo pardavėjo pranešimo, kad vagonai yra atvaryti į geležinkelio stotį;**
 - 1.3.3. Kai vežimą geležinkelių transportu iki pirkimo pavedime nurodytos geležinkelio stoties, ne daugiau kaip 10 km privažiuojamuoju keliu iki iškrovimo vietos ir pristatyto biokuro produktų iškrovimą organizuoja pardavėjas. Pardavėjas savo kaštais organizuoja pristatymą geležinkelių transportu ir iškrovimą (įskaitant vagonų nuomą ir kitus susijusius kaštus), o pirkėjas privalo kompensuoti pardavėjui papildomus dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių pardavėjo patirtus kaštus, jei tokių būtų, pvz., privažiuojamojo kelio mokesčiai, manevravimas pirkėjo valdomoje teritorijoje ir (ar) privažiuojamajame kelyje ir kt. **Pardavėjo pasirinktu dažnumu ir kiekiu tiekimo grafikas turi būti sudaromas 72 (septyniasdešimt dviejų) valandų tikslumu per pristatymo savaitę.**
- 1.4. Teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, kai tai reikalinga, pirkėjas ir pardavėjas turi sudaryti rašytinį susitarimą dėl vagonų varymo į ir iš privažiuojamojo kelio.

2. Pristatymo laikotarpiai

- 2.1. Sandoriai dėl biokuro pristatymo geležinkelių transportu gali būti sudaromi dėl savaitės, mėnesio, ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių.
- 2.2. Mėnesio, ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių pristatymo savaitė yra:
 - 2.2.1. sandoryje numatyto standartinio pristatymo laikotarpio paskutinė pristatymo savaitė – tais atvejais, kai sudaromas mėnesio trukmės pristatymo laikotarpio sandoris;
 - 2.2.2. kiekvieno į standartinį pristatymo laikotarpį patenkančio mėnesio paskutinė pristatymo savaitė – tais atvejais, kai sudaromi ketvirčio ir (ar) pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandoriai;
- 2.3. Paskutinė kiekvieno mėnesio pristatymo savaitė nustatoma pagal Operatoriaus skelbiamą Prekybos kalendorių.
- 2.4. Sudarius sandorį dėl ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių, šalims yra nustatomas tolygus biokuro tiekimo grafikas. Tolygus biokuro tiekimo grafikas reiškia, kad pardavėjas privalo pristatyti vienodą biokuro kiekį kiekvieną ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpį sudarančio mėnesio trukmės pristatymo laikotarpį.
- 2.5. Vežimą geležinkelių transportu organizuojanti sandorio šalis ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) savaitėms iki pageidaujamos pristatymo savaitės pradžios, gali vienašališkai nustatyti kitą to paties mėnesio pristatymo savaitę apie tai informuodama kitą sandorio šalį.
- 2.6. Šalys abipusiu sutarimu gali nustatyti kitą pristatymo laikotarpį.

3. Leidžiamos pristatomo biokuro kiekio paklaidos

- 3.1. Priklausomai nuo sudaryto sandorio viso pristatymo laikotarpio trukmės, leidžiamos per visą sandorio pristatymo laikotarpio trukmę pristatyto biokuro kiekio paklaidos nustatytos Biokuro tiekimo tipinių sąlygų (toliau – **Tiekimo sąlygos**) 3 skyriuje.
- 3.2. Šalys turi siekti, kad būtų pristatomi ar priimami pilnai pakrauti vagonai.

4. Tiekimo stabdymas pirkėjo pareiškimu

- 4.1. Pirkėjas, siekdamas sustabdyti biokuro tiekimą Tiekimo sąlygų 7 skyriuje nustatytais atvejais, apie sustabdymą ryšio priemonėmis privalo informuoti pardavėją ne vėliau kaip likus 2 (dviem) savaitėms iki pristatymo savaitės pradžios. Jeigu pirkėjas apie biokuro tiekimo stabdymą pardavėją informuoja pavėluotai, pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo kaštus, susijusius su pardavėjo pasiruošimu tiekti biokurą pirkėjui (įskaitant, bet neapsiribojant, vagonų nuomos mokesčius, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pritaikytus mokesčius ir (ar) baudas už nepasinaudojimą geležinkelių transportu ir kt.).

5. Pavedimų teikimo ir vykdymo tvarka

- 5.1. Pirkėjai ir pardavėjai, siekdami įsigyti ar parduoti biokuro produktus, pristatomus geležinkelių transportu, be kitų pavedimo laukų, pavedimo formoje nurodo:
 - 5.1.1. geležinkelio stotį ar stotis, kurioje siekiama įsigyti ar parduoti biokuro produktus;

- 5.1.2. per visą pristatymo laikotarpį siekiamą įsigyti ar parduoti biokuro kiekį kuris turi būti 500 MWh kartotinis.
- 5.1.3. Pirkėjai pirkimo geležinkelių transportu pavedime gali nurodyti kelias geležinkelio stotis, kuriose siekiama įsigyti biokuro produktus.
- 5.1.4. Pirkimo geležinkelių transportu pavedimai yra vykdomi tik su pardavimo geležinkelių transportu pavedimais, kurių geležinkelių stotys ir kiekiai sutampa, t. y. dalinis pavedimų vykdymas negalimas.

6. Ėminių ir atsarginių ėminių ėmimas, formavimas, ir tyrimas

- 6.1. Pagal sandorį pristatytas biokuro kiekis nustatomas ir ėminiai kokybės tyrimams atlikti paimami ir suformuojami pirkėjo iškraunant vagonus pirkėjo objekte. Pirkėjas privalo sudaryti sąlygas pardavėjo atstovui dalyvauti nustatant biokuro kiekį ir imant ėminius kokybės tyrimams atlikti. Jeigu pardavėjo atstovas nedalyvauja ir (ar) atsisako patvirtinti ėminių paėmimo fakto, pirkėjas privalo suformuoti atsarginį ėminį ir jį saugoti iki šalyų per EPS suderins pristatyto biokuro kokybę, o ėminio paėmimo faktą užfiksuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., vaizdo įrašu, elektroniniais laiškais ar identifikavimo integracija į naudojamas sistemas, sistemų automatizavimu).
- 6.2. Pirkėjas:
 - 6.2.1. nustato krovinio masę (tonomis) svarstyklėmis. Jeigu pirkėjo objekte nėra galimybės pasverti krovinio, pristatytą biokurą galima pasverti artimiausioje geležinkelio stotyje, kurioje yra vagonų svarstyklės arba, iš anksto apie tai informavęs pardavėją, iškrauti biokurą į autotransportą ir pasverti artimiausiose svarstyklėse. Svėrimo kaštus padengia pirkėjas.
 - 6.2.2. Jeigu vežimą geležinkelių transportu organizuoja pardavėjas 1.3.2 papunktyje nustatyta tvarka ir geležinkelių transportu pristatyto biokuro transportavimo dokumentuose ir (ar) biokuro importo dokumentuose yra nurodyta pristatyto biokuro masė, pirkėjo pasirinkimu pristatytas biokuras gali būti nesveriamas ir vadovaujasi minėtuose dokumentuose nurodytais duomenimis.
 - 6.2.3. paima, suformuoja ėminius ir nustato pristatyto biokuro kokybę Tiekimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 6.3. Pardavėjas, informavęs apie tai pirkėją, turi teisę inicijuoti ir sudaryti sutartį su pagal ISO 18135 ir ISO 14780 standartus akredituota specializuota įmone ėminių ir (ar) atsarginių ėminių ėmimui sandorio vykdymo laikotarpiu. Šiuo atveju biokuro kiekis ir kokybė nustatoma pagal tokios akredituotos specializuotos įmonės iškraunant vagonus pirkėjo objekte suformuotus ėminius. Specializuotos įmonės kaštus padengia pardavėjas.
- 6.4. Geležinkelių transportu pristatyto biokuro kokybinių rodiklių nustatymo tikslais laikoma, kad Energijos išteklių biržos reglamente, Tiekimo sąlygose ir Prekybos sąlygose vartojama sąvoka „transporto priemonė“ atitinka vieną vagoną, o „transporto priemonių junginys“ – vagonų sąstatą.
- 6.5. Kilus ginčams dėl biokuro kokybės – jie sprendžiami įprasta Energijos išteklių biržos reglamente ir (ar) Tiekimo sąlygose nustatyta tvarka.

7. Kliūtys pristatymo metu

- 7.1. Jeigu pristatant biokurą geležinkelių transportu susiduriama su nenumatytomis kliūtimis, dėl kurių biokuro pristatymas geležinkelių transportu gali vėluoti ar tapti negalimu, nedelsiant turi būti informuojama kita sandorio šalis.

BIOKURO PREKYBOS UOSTUOSE SANDORIO SĄLYGŲ SPECIFIKACIJA

(Nestandartinių prekybos sąlygų specifikacija)

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Šių sąlygų specifikacijos tikslas – reglamentuoti sandorių, pagal kuriuos biokuro produktai pristatomi laivais, sudarymo ir vykdymo sąlygas.
- 1.2. . Pagal šias sąlygas reglamentuojamos tokios pristatymo laivais sąlygos:
 - 1.2.1. „Incoterms 2020“ FOB sąlyga (toliau – **FOB sąlyga**)– pardavėjas pristato biokurą į pakrovos uoste pirkėjo nurodytą laivą ant denio;
 - 1.2.2. „Incoterms 2020“ CIF sąlyga (toliau – **CIF sąlyga**) – pardavėjas pristato biokurą pakrovos uoste į laivą ant denio, apdraudžia krovinį ir apmoka biokuro gabenimą į iškrovos uostą;
 - 1.2.3. Siekiant aiškumo pažymėtina, kad biržoje taip pat galima prekiauti ir pagal „Incoterms 2020“ FAS sąlygą vykdant standartinę biokuro prekybą. Tokiu atveju pirkėjas atitinkamame pakrovos uoste turi būti susikūręs standartinę prekybos aikštelę.
- 1.3. Pagrindinės sąvokos:
 - 1.3.1. Laydays – sudarytame biokuro prekybos uostuose sandoryje numatytas pristatymo laikotarpis, per kurį pakrovos uoste turi būti pradedamas krauti laivas (FOB sąlygos atveju) arba iškrovos uoste turi būti pradedamas iškrauti laivas (CIF sąlygos atveju);
 - 1.3.2. Laytime – konkretus pristatymo laikotarpiu (Laydays) prasidedantis laiko terminas, apibrėžtas konkrečia pradžios data ir trukme (valandomis), per kurį turi įvykti laivo pakrovimas arba iškrovimas atitinkamai pakrovos arba iškrovos uoste;
 - 1.3.3. Surveyor – specializuota ekspertų–siurvejerių įmonė (toliau – **specializuota įmonė**) nustatanti krovinio naudojamą masę, imanti ir formuojanti ėminius pagal ISO 18135 ir ISO 14780 standartus biokuro kokybei nustatyti;
- 1.4. Terminų skaičiavimas. Į skaičiuojamus visus pakrovimo ar iškrovimo terminus (Laytime) įtraukiamos tik pakrauti ar iškrauti tinkamų orų dienos.

2. Teisės prekiauti uostuose suteikimas

- 2.1. Teisė prekiauti biokuro produktais uostuose gali būti suteikiama ne žemesnės kaip C kategorijos biržos dalyviams – pirkėjams ir pardavėjams.
- 2.2. Dalyviai, pageidaujantys, kad jiems būtų suteikta galimybė sudaryti sandorius dėl prekybos biokuro produktais per uostus, turi pateikti Operatoriui prašymą raštu. Žemiau nurodytais atvejais dalyviai tokiaime prašyme, be viso kito, turi nurodyti:

- 2.2.1. Pardavėjai pagal FOB sąlygą ar pirkėjai pagal CIF sąlygą: prekybos aikštelės laivų pakrovos/ iškrovos pajėgumus tonomis per valandą (privaloma užtikrinti ne mažesnius kaip 100 tonų per valandą pakrovos/ iškrovos pajėgumus), uosto (prekybos aikštelės) darbo laiką, leidžiamą maksimalią laivo grimzlę, maksimalų laivo ilgį, plotį (pardavėjui nenurodžius šių duomenų, jie prilyginami 0) ir kitus specialius reikalavimus ar apribojimus laivui;
- 2.2.2. Pirkėjai pagal FOB sąlygą ar pardavėjai pagal CIF sąlygą: laivo grimzlę, ilgį, plotį (pirkėjui ar pardavėjui nenurodžius šių duomenų, jie prilyginami: grimzlė – 25 m., ilgis – 500 m., plotis – 50 m., o nurodžius 0, pirkėjas ar pardavėjas patvirtina, kad laikysis pardavėjo ar pirkėjo po sandorio sudarymo nurodytų leidžiamų maksimalios laivo grimzlės, ilgio ir pločio reikalavimų) ir kitus specialius laivo reikalavimus ar apribojimus.
- 2.3. Pirkėjas turi teisę nustatyti papildomus objektyvius reikalavimus pardavėjams, norintiems sudaryti sandorius dėl biokuro tiekimo laivais tokiam pirkėjui, kurie negali prieštarauti Energijos išteklių biržos reglamento (toliau – **Reglamentas**) bei kitų prekybą energijos išteklių biržoje reglamentuojančių dokumentų nuostatomis. Tokius prašomus nustatyti papildomus reikalavimus pirkėjas turi nurodyti Operatoriui kartu su pateikiamu prašymu, nurodytu 2.2 punkte.
- 2.4. Operatoriui pritarus prašomiems nustatyti papildomiems reikalavimams, pirkėjui elektroninėje prekybos sistemoje (toliau – **EPS**) suteikiama galimybė savarankiškai pažymėti pardavėjus, kurie, pirkėjo vertinimu, tenkina 2.3 punkte nustatytus reikalavimus.
- 2.5. Pardavėjas, EPS priemonėmis teikdamas prašymą leisti teikti pardavimo pavedimus tokiam pirkėjui, yra supažindinamas su pagal 2.3 punktą pirkėjo pateiktais reikalavimais ir, patvirtindamas prašymą, sutinka būti pirkėjo tikrinamas bei pateikti pirkėjui jo reikalaujamą papildomą informaciją.
- 2.6. Pirkėjas yra atsakingas už pardavėjų atitikties 2.3 punkte nustatytiems reikalavimams tikrinimą ir turi teisę iki pardavimo pavedimo pateikimo momento atšaukti šią pardavėjo teisę, pateikdamas motyvuotą tokio atšaukimo pagrindimą.
- 2.7. Nustačius, kad pirkėjas piktnaudžiauja 2.3 punkte nustatyta tvarka jam suteikta teise nustatyti papildomus reikalavimus pardavėjams, Operatorius turi teisę nedelsiant panaikinti tokią pirkėjo teisę, informuodamas pirkėją apie tai raštu.
- 2.8. Operatorius sprendimą dėl dalyvio prašymo, nurodyto 2.2 punkte, priima per 3 (tris) darbo dienas.
- 3. Prekybos limitai**
- 3.1. B ir C kategorijos dalyvių bendra biokuro prekybos uostuose sandorių vertė negali viršyti nuosavo kapitalo dydžio.
- 4. Sandorio vykdymo užtikrinimo priemonė**
- 4.1. Dalyviams, norintiems pateikti pavedimus pirkti ar parduoti biokurą per uostus, reikalavimas pateikti pavedimo įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomas.

- 4.2. Dalyviai, sudarę sandorius, ne vėliau kaip iki aukciono savaitės paskutinės darbo dienos pabaigos privalo pateikti Operatoriui sandorio įvykdymo užtikrinimo priemonę, kurios vertė turi būti ne mažesnė nei 10 (dešimt) procentų sudaryto sandorio vertės
- 4.3. Dalyviui nepateikus sandorio vykdymo užtikrinimo priemonės per nustatytą terminą, priešinga sandorio šalis įgyja teisę tokį sandorį vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti ir reikalauti sandorio vykdymo užtikrinimo priemonės nepateikusių šalies sumokėti baudą, lygią 1 (vienam) procentui nuo sudaryto sandorio vertės. Dalyviui vėluojant įvykdyti 4.2 punkte nustatytą reikalavimą ilgiau nei 5 darbo dienas, toks sandoris automatiškai nutrūksta ir dalyvis, nepateikęs sandorio vykdymo užtikrinimo priemonės, privalo sumokėti kitai sandorio šaliai baudą, lygią 1 (vienam) procentui nuo sudaryto sandorio vertės. Bauda turi būti apmokėta per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo apmokėti baudą (sąskaitos) gavimo dienos.

5. Produktai

- 5.1. Sandoriai dėl biokuro pristatymo laivais gali būti sudaromi dėl medienos skiedros ir (ar) granulių produktų.

6. Pristatymo laikotarpiai

- 6.1. Sandoriai dėl biokuro pristatymo laivais gali būti sudaromi dėl mėnesio, ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių.
- 6.2. Sudarius sandorį dėl ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių, šalims yra nustatomas tolygus biokuro tiekimo grafikas. Tolygus biokuro tiekimo grafikas reiškia, kad pardavėjas privalo pristatyti vienodą biokuro kiekį kiekvieną ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpį sudarančio mėnesio trukmės pristatymo laikotarpį. Šalys abipusiu susitarimu gali pakeisti standartinį tiekimo grafiką.
- 6.3. Pristatymo laikotarpis, per kurį turės būti pradedamas krauti (FOB sąlygų atveju) ar iškrauti (CIF sąlygų atveju) laivas (Laydays) yra:
- 6.3.1. sandoryje numatyto standartinio pristatymo laikotarpio paskutinė pristatymo savaitė – tais atvejais, kai sudaromas mėnesio trukmės pristatymo laikotarpio sandoris;
- 6.3.2. kiekvieno į standartinį pristatymo laikotarpį patenkančio mėnesio paskutinė pristatymo savaitė – tais atvejais, kai sudaromi ketvirčio ir (ar) pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandoriai.

Paskutinė kiekvieno mėnesio pristatymo savaitė nustatoma pagal Operatoriaus skelbiamą Prekybos kalendorių⁷. Pvz.:

M03-2021 trukmės pristatymo laikotarpio paskutinė pristatymo savaitė būtų W12-2021;

Q04-2021 trukmės pristatymo laikotarpio paskutinės pristatymo savaitės būtų: W43-2021; W47-2021; W52-2021.

- 6.4. Vykdamas sandorį pagal FOB sąlygas, pirkėjas, ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) savaitėms iki pageidaujamos laikotarpio (Laydays) pradžios, gali vienašališkai nustatyti kitą to paties mėnesio pristatymo laikotarpį (Laydays) apie tai informuodamas pardavėją. *Pvz., sudarius sandorį dėl M02-2022 mėnesio trukmės pristatymo laikotarpio, pirkėjas W02-2022 savaitę gali reikalauti pardavėjo pristatyti biokurą W07-2022 ar W08-2022 savaitę, tačiau ne anksčiau.*
- 6.5. Vykdamas sandorį pagal CIF sąlygas, pardavėjas, ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) savaitėms iki pageidaujamos laikotarpio (Laydays) pradžios, gali vienašališkai nustatyti kitą to paties mėnesio pristatymo laikotarpį (Laydays) apie tai informuodamas pirkėją.
- 6.6. Šalys abipusiu sutarimu gali nustatyti kitą pristatymo laikotarpį (Laydays).

7. Pavedimo kiekis ir kaina

- 7.1. Pavedimai teikiami kiekiui, išreikštam megavatvalandėmis (MWh).
- 7.2. Pavedimų kaina nurodoma Eur/MWh.

8. Pavedimų teikimas ir vykdymo tvarka

- 8.1. Pirkėjai ir pardavėjai, siekdami įsigyti/parduoti biokuro produktus, pristatomus laivu, be kitų pavedimo laukų, pavedimo formoje nurodo tokią papildomą informaciją: prekybos aikštelę (kurioje nurodytas pakrovos/iškrovos uostas, maksimali laivo grimzlė, maksimalus laivo ilgis ir plotis) ir perkamą/parduodamą biokuro kiekį, kuris turi būti 500 MWh kartotinis.
- 8.2. FOB ir CIF sąlygų atveju pirkimo pavedimai vykdomi tik su tais pardavimo pavedimais, kurių pakrovos/iškrovos uostai ir perkamas/parduodamas biokuro kiekis sutampa, o pavedime nurodyto laivo grimzlė, ilgis ir plotis yra ne didesni už pakrovos/iškrovos uosto prekybos aikštelės maksimalią laivo grimzlę, maksimalų laivo ilgį ir plotį.
- 8.3. Šalys, teikdamos pavedimus FOB ir CIF sąlygų atveju, įsipareigoja priimti/sudaryti biokuro gabenimo sutartį su ne didesniu nei prekybos aikštelėje ar pavedime nustatytos maksimalios grimzlės, ilgio ir pločio laivu ir užtikrinti krovos pajėgumus, kurie numatyti prekybos aikštelės aprašyme.

9. Sandorių sudarymas ir galiojimas

- 9.1. Biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai įsigalioja tik Operatoriui EPS ir (arba) ryšio priemonėmis patvirtinus, kad dalyviai tinkamai įvykdė 4.2 punkte nustatytą įsipareigojimą pateikti sandorio vykdymo užtikrinimo priemones. 4.2 punkte nustatytas dalyvių įsipareigojimo įvykdymas yra būtina sandorio įsigaliojimo sąlyga. Iki Operatoriaus patvirtinimo pateikimo sandorio šalims, sandoris laikomas sudarytu, bet neįsigaliojusiu.
- 9.2. Šalis turi teisę ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) savaitėms iki pristatymo laikotarpio (Laydays) pradžios vienašališkai nutraukti sandorį apie tai raštu informuodama kitą šalį. Šiuo atveju sandorį nutraukusi šalis privalo sumokėti kitai šaliai 10 (dešimt) procentų sandorio vertės dydžio baudą, kurią apmoka Operatorius iš sutartį nutraukiančios šalies Operatoriui pateiktų sandorio vykdymo užtikrinimo priemonių. Sutartį nutraukianti šalis taip pat privalo kitai sutarties šaliai atlyginti visus kitus dėl tokios sandorio nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Likus mažiau kaip 4 (keturioms) savaitėms iki pristatymo laikotarpio (Laydays) pradžios sandoriai vienašališkai gali būti nutraukiami Reglamente nustatyta tvarka.

10. Biokuro masės apskaičiavimas

- 10.1. Jeigu kokioms nors sandorio vykdymo procedūroms atlikti būtų reikalinga sudaryto sandorio kiekį iš megavatvalandžių (MWh) konvertuoti į masę B_{net} (tonomis), naudojama ši formulė:

$$B_{net} = \frac{Q_{net} \times 3600}{q_{net} \times 1000}$$

čia:

Q_{net} – sudaryto sandorio biokuro kiekis (MWh);

3600 – perskaičiavimo koeficientas (1 MWh = 3600 MJ);

q_{net} – biokuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (MJ/kg), nustatomas atlikus pavyzdinio ėminio kokybės tyrimą arba naudojami žemiau lentelėje pateikiami duomenys:

Produktas	KD	SM1	SM2	SM3	MG1	MG2	IP2
q_{net}	11,030	10,462	9,614	9,268	17,668	17,284	17,230

1000 – perskaičiavimo koeficientas (1 t = 1000 kg.)

11. Ėminių ir atsarginių ėminių ėmimas, formavimas, ir tyrimas pagal FOB ir CIF sąlygas

- 11.1. Pirkėjas, likus ne mažiau kaip savaitei iki pristatymo laikotarpio (Laydays) pradžios, inicijuoja biokuro kiekio nustatymo ir ėminių kokybės tyrimams atlikti paėmimo ir suformavimo sutartį su specializuota įmone (Surveyor) ir, pardavėjui pritarus, sudaro su juo sutartį. Jeigu pirkėjas biokuro kiekio, ėminių paėmimui ir suformavimui pasirenka neakredituotą pagal ISO 18135 ir ISO 14780 standartus specializuotą įmonę (Surveyor), pardavėjas, informavęs apie tai pirkėją, turi teisę inicijuoti ir sudaryti sutartį su akredituota specializuota įmone (Surveyor), šiuo atveju biokuro kokybė nustatoma pagal akredituotos specializuotos įmonės (Surveyor) suformuotus ėminius.

11.2. Specializuota įmonė (Surveyor):

11.2.1. nustato krovinio masę (tonomis) svarstyklėmis, pagal sertifikuotą laivo grimzlės skalę arba kita atitinkamame uoste įprasta tvarka;

11.2.2. paima ir suformuoja ne mažiau kaip 2 ėminius – ėminį pirkėjui ir atsarginį ėminį – pardavėjui;

11.2.3. Pirkėjo ar pardavėjo pageidavimu gali būti suformuojama daugiau ėminių ir atsarginių ėminių.

- 11.3. Specializuota įmonė (Surveyor) ėminius pristato į pirkėjo nurodytą akredituotą laboratoriją, o atsarginius ėminius, pardavėjo nurodymu – į pardavėjo nurodytą akredituotą laboratoriją arba saugo iki šalys per EPS suderins pristatyto biokuro kokybę ir Operatorius pardavėjo vardu išrašys sąskaitą už pristatytą biokurą pagal biržoje sudarytą sandorį.

- 11.4. Pilną ėminių ėmimo ir biokuro pakrovimo ar iškrovimo ataskaitą specializuota įmonė (Surveyor) pateikia pirkėjui ir pardavėjui. Ataskaitoje taip pat turi būti nurodytos pakrovimo ar iškrovimo oro sąlygos ir kitos specialios aplinkybės, taip pat laivo švara, triumso sandarumas, pakrovimo ar iškrovimo vieta ir įranga.

- 11.5. Biokuro kokybės tyrimai privalo būti atlikti akredituotose laboratorijose pagal galiojančius ISO 18122, ISO 18125, ISO 18134-1, ISO 18134-2, ISO 18134-3 ir kt. standartus.
- 11.6. Jeigu nesusitaria kitaip, šalys lygiomis dalimis apmoka specializuotos įmonės (Surveyor) teikiamų paslaugų, biokuro kiekio, ėminių ir atsarginių ėminių paėmimo, suformavimo, saugojimo ir pristatymo į laboratoriją, išlaidas. Ėminių kokybės nustatymo išlaidas atlygina pirkėjas, o atsarginių ėminių – pardavėjas.
- 11.7. Biokuro ėminiai gali būti imami ir formuojami automatizuotai, tačiau tokia sistema turi atitikti galiojančius ISO 18135 ir ISO 14780 standartus.
- 11.8. Kilus ginčams dėl biokuro kokybės – jie sprendžiami įprasta Reglamente ir (ar) Biokuro tiekimo tipinėse sąlygose (toliau – **Tiekimo sąlygos**) nustatyta tvarka.

12. Pavyzdinis ėminys ir atsisakymas priimti biokurą

- 12.1. Pirkėjas turi teisę, ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki pristatymo laikotarpio (Laydays) pradžios, paprašyti Pardavėjo suformuoti pavyzdinį ėminį biokuro kokybės įvertinimui.
- 12.2. Pavyzdinį ėminį pardavėjas suformuoja per 1 (vieną) darbo dieną nuo pirkėjo prašymo gavimo arba sudaro sąlygas pirkėjui atstovaujantčiai specializuotai įmonei (Surveyor) suformuoti pavyzdinį ėminį. Tokio mėginio paėmimo (kai tai atlieka specializuota įmonė) ir tyrimo išlaidas padengia pirkėjas.
- 12.3. Jeigu pavyzdinio ėminio kokybiniai rodikliai neatitinka produktui keliamų reikalavimų, Pirkėjas iki pristatymo laikotarpio (Laydays) pradžios turi teisę atsisakyti priimti biokurą. Tokiu atveju pirkėjas privalo pateikti motyvuotą atsisakymą raštu pardavėjui bei Operatoriui.

Prasidėjus pristatymo laikotarpiui, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei iki jūrinio važtaraščio (SWB) arba konosamento (B/L) išdavimo pardavėjui, pirkėjas pagal pavyzdinio ėminio rezultatus atsisakyti krovinio gali tik tokiu atveju, jeigu ėminio drėgnio rodiklis yra daugiau kaip 5 procentiniais punktais didesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta didžiausia galima reikšmė (granulių atveju – sudedama specifikacijoje nurodyta didžiausia galima reikšmė ir ėminio tyrimo matavimo neapibrėžtis (paklaida) procentiniais punktais) ir (ar) ėminio peleningumo rodiklis yra daugiau kaip 2 procentiniais punktais (granulių atveju – 0,2 procentiniais punktais) didesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta galima didžiausia reikšmė. Po jūrinio važtaraščio (SWB) arba konosamento (B/L) išdavimo pardavėjui, atsisakyti krovinio pirkėjas neturi teisės.

13. Sandorių vykdymo tvarka

- 13.1. Biokuro produktai pristatomi pagal „Incoterms 2020“ FOB arba CIF sąlygas laikantis atitinkamame uoste įprastos tvarkos:
- 13.1.1. „Incoterms 2020“ FOB (Free on Board) – pardavėjas pristato biokurą į pakrovos uoste pirkėjo nurodytą laivą ant denio;
- 13.1.2. „Incoterms 2020“ CIF (Cost, Insurance and Freight) – pardavėjas pristato biokurą į laivą ant denio, apdraudžia krovinį ir apmoka biokuro gabenimą į iškrovos uostą.

- 13.2. Aiškinant sąlygas, kurios nėra detalizuotos šioje specifikacijoje ar kituose prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaujasi Tarptautinės prekybos organizacijos „Incoterms 2020“ FOB arba CIF sąlygomis ir „GENCON 1994 Uniform General Charter“⁸.

14. Sandorių pagal FOB sąlygą vykdymas

14.1. Pakrovimo termino (Laytime) suderinimas

- 14.1.1. Pirkėjas ne vėliau kaip 2 (dvi) dienos iki laivui atplaukiant į pakrovos uostą, informuoja pardavėją apie atplaukiantį laivą, numatomą pasiruošimo pareiškimo (NOR) pateikimo datą, sutartą laivo prastovos mokestį (demurrage) ir numatomą pakrauti biokuro kiekį ir pateikia kitą svarbią informaciją (jei tokia yra žinoma).
- 14.1.2. Pardavėjas per 1 (vieną) uosto (prekybos aikštelės) darbo dieną (toliau – **uosto darbo diena**) informuoja pirkėją apie suteiktą pakrovimo terminą (Laytime).
- 14.1.3. Šalims nepavykus suderinti pakrovimo termino (Laytime), suteikiamas ne trumpesnis negu 24 valandų pakrovimo terminas (Laytime), jeigu pagal sandorį privalo būti pristatoma ne didesnė kaip 2000 tonų biokuro masė, ir ne trumpesnis kaip 36 valandų pakrovimo terminas (Laytime) – jeigu pristatoma didesnė kaip 2000 tonų biokuro masė.
- 14.1.4. Pakrovimo terminas (Laytime) prasideda 13.00 valandą, jei pasiruošimo pareiškimas (NOR) pateikiamas iki 12.00 valandos (imtinai), ir kitos uosto darbo dienos 06.00 valandą, jei pranešimas pateikiamas darbo valandomis po 12.00 valandos. Jeigu laivas atvyksta į pakrovos uostą anksčiau nei nustatytas pakrovimo terminas (Laytime), esant galimybei ir pardavėjui sutinkant – laivas gali būti pradėtas pakrauti anksčiau nei nustatytas pakrovimo terminas (Laytime).
- 14.1.5. Laivui pateikus pasiruošimo pareiškimą (NOR) vėliau nei pristatymo laikotarpiu (Laydays), laivas pradedamas krauti anksčiausiai kada įmanoma ir privalo būti kraunamas ne lėčiau kaip prekybos aikštelėje numatytu krovos greičiu (tonomis per valandą).
- 14.1.6. Pirkėjas privalo informuoti pardavėją apie bet kokius laivo atvykimo į pakrovos uostą laiko pasikeitimus.
- 14.1.7. Šalys abipusiu sutarimu gali nustatyti kitą pakrovimo terminą (Laytime).

14.2. Pristatyto biokuro kiekio ir kokybės nustatymas

- 14.2.1. Biokuro masė (tonomis) nustatoma, ėminiai ir atsarginiai ėminiai imami ir formuojami pakraunant laivą 11 skyriuje nustatyta tvarka.
- 14.2.2. Pristatyto krovinio kiekis (MWh) ir kokybė nustatomi Tiekimo sąlygose nustatyta tvarka pagal pakrovimo metu suformuotus ėminius ir atsarginius ėminius.

⁸ <https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-contracts/gencon-1994#>

- 14.2.3. Siekiant užtikrinti, kad būtų pakrautas pilnas laivas, Pirkėjas turi teisę reikalauti pardavėjo pristatyti ir pakrauti iki 10 (dešimt) procentų biokuro kiekio (MWh) mažiau ar daugiau, skaičiuojant nuo sudaryto sandorio kiekio.

14.3. Pakrovus laivą, vežėjas išduoda pardavėjui (nuosavybės teisės perėjimas):

- 14.3.1. Jūrinį važtaraštį (SWB) – tuo atveju, kai pirkėjas 14.4.1 papunktyje nustatyta tvarka atsiskaitymo už pakrautą kurą tikslu pateikia Operatoriui sandorio vykdymo užtikrinimo priemonės arba apmoka pardavėjui išankstinę sąskaitą. Šiuo atveju nuosavybės teisė į krovinį pirkėjui pereina nuo jūrinio važtaraščio (SWB) išdavimo pardavėjui momento;

arba

- 14.3.2. Konosamentą (B/L) – tuo atveju, kai pirkėjas 14.4.1 papunktyje nustatyta tvarka atsiskaitymo už pakrautą kurą tikslu pateikia pardavėjui dokumentinį akredityvą arba 16.1.1.2 papunktyje nustatytu atveju (t. y., kai pirkėjas vėluoja pateikti Operatoriui užtikrinimo priemonės ir (ar) neapmoka išankstinio apmokėjimo sąskaitos pardavėjui). Šiuo atveju nuosavybės teisė į krovinį pirkėjui pereina nuo momento, kuomet pardavėjas perduoda konosamentą (B/L) pirkėjui.

14.4. Atsiskaitymo sąlygos

- 14.4.1. Ne vėliau kaip iki pakrovimo termino (Laytime) pradžios pirkėjas atsiskaitymo už kurą tikslu:

14.4.1.1. pateikia Operatoriui 90 (devyniasdešimt) procentų sudaryto sandorio vertės papildomą užtikrinimo priemonę arba;

14.4.1.2. apmoka 90 (devyniasdešimt) procentų sandorio vertės pardavėjui pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir informuoja apie tai Operatorių, arba;

14.4.1.3. pateikia pardavėjui 90 (devyniasdešimt) procentų sandorio vertės dokumentinį akredityvą ir informuoja apie tai Operatorių. Pirkėjo pateikiamas dokumentinis akredityvas negali būti su atidėto mokėjimo sąlyga ir apmokamas pardavėjui pateikus pristatymą patvirtinantį dokumentą – konosamentą (B/L).

- 14.4.2. Pardavėjas, prieš pradėdamas krauti laivą, privalo kreiptis į Operatorių per EPS ir (ar) ryšio priemonėmis ir įsitikinti, kad užtikrinimo priemonės yra sumokėtos.

- 14.4.3. Šalims EPS priemonėmis suderinus pakrauto biokuro kiekio ir kokybės ataskaitą, Operatorius, pagal EPS automatiškai sugeneruotą sąskaitą už pristatytą biokurą, įvertinęs pirkėjo jau pateiktas užtikrinimo priemonės ir (ar) pardavėjui atliktus mokėjimus, pardavėjui perveda Operatoriaus turimas šiam sandoriui įvykdyti pirkėjo pateiktas užtikrinimo priemonės ir informuoja šalis apie atliktus mokėjimus ir, kai aktualu, likusią neapmokėtą kainos dalį.

14.5. Išlaidų paskirstymas

14.5.1.1. Pirkėjas savo lėšomis:

14.5.1.2. Apmoka laivo frachtą, uosto rinkliavas ir kitus susijusius mokesčius;

14.5.1.3. Apmoka visas tranzito ir importo procedūras, dokumentų parengimą ir visus su tuo susijusius mokesčius.

14.5.2. Pardavėjas savo lėšomis:

14.5.2.1. Apmoka krantinės nuomos ir kitus susijusius mokesčius;

14.5.2.2. Pakrauna laivą ir apmoka su pakrovimu ir biokuro sutankinimu susijusius mokesčius;

14.5.2.3. Apmoka visas eksporto procedūras, dokumentų parengimą ir visus su tuo susijusius mokesčius.

15. Sandorių pagal CIF sąlygą vykdymas

15.1. Iškrovimo termino (Laytime) suderinimas

15.1.1. Pardavėjas ne vėliau kaip 2 (dvi) dienos iki laivui atplaukiant į iškrovos uostą, informuoja pirkėją apie atplaukiantį laivą, numatomą pasiruošimo pareiškimo (NOR) pateikimo datą, sutartą laivo prastovos mokestį (demurrage) ir numatomą iškrauti biokuro kiekį ir pateikia kitą svarbią informaciją (jei tokia yra žinoma).

15.1.2. Pirkėjas per 1 (vieną) uosto darbo dieną informuoja pardavėją apie suteiktą iškrovimo terminą (Laytime).

15.1.3. Šalims nepavykus suderinti iškrovimo termino (Laytime), suteikiamas ne trumpesnis negu 24 valandų iškrovimo terminas (Laytime), jeigu pagal sandorį privalo būti pristatoma ne didesnė kaip 2000 tonų biokuro masė, ir ne trumpesnis kaip 36 valandų iškrovimo terminas (Laytime) – jeigu pristatoma didesnė kaip 2000 tonų biokuro masė.

15.1.4. Iškrovimo terminas (Laytime) prasideda 13.00 valandą, jei pasiruošimo pareiškimas (NOR) pateikiamas iki 12.00 valandos (imtinai), ir kitos uosto darbo dienos 06.00 valandą, jei pranešimas pateikiamas darbo valandomis po 12.00 valandos. Jeigu laivas atvyksta į iškrovos uostą anksčiau nei nustatytas iškrovimo terminas (Laytime), esant galimybei ir pirkėjui sutinkant – laivas gali būti pradėtas iškrauti anksčiau nei nustatytas iškrovimo terminas (Laytime).

15.1.5. Laivui pateikus pasiruošimo pareiškimą (NOR) vėliau nei pristatymo laikotarpiu (Laydays), laivas pradedamas iškrauti anksčiausiai kada įmanoma ir privalo būti iškraunamas ne lėčiau kaip prekybos aikštelėje numatytu krovos greičiu (tonomis per valandą).

15.1.6. Pardavėjas privalo informuoti pirkėją apie bet kokius laivo atvykimo į iškrovos uostą laiko pasikeitimus.

15.1.7. Šalys abipusiu sutarimu gali nustatyti kitą iškrovimo terminą (Laytime) .

15.2. Laivui atvykus į iškrovos uostą iki laivo iškrovimo pradžios pardavėjas (vežėjas) pateikia pirkėjui (nuosavybės teisės perėjimas):

15.2.1. jūrinį važtaraštį (SWB) – tuo atveju, kai pirkėjas 15.4.1 papunktyje nustatyta tvarka atsiskaitymo už pristatytą kurą tikslu pateikia Operatoriui sandorio vykdymo

užtikrinimo priemonės arba apmoka pardavėjui išankstinę sąskaitą. Šiuo atveju nuosavybės teisė į krovinį pirkėjui pereina nuo jūrinio važtaraščio (SWB) pateikimo pirkėjui momento;

arba

- 15.2.2. konosamentą (B/L) – tuo atveju, kai pirkėjas 15.4.1 papunktyje nustatyta tvarka atsiskaitymo už pristatytą kūrą tikslu pateikia pardavėjui dokumentinį akredityvą arba 16.1.1.2 papunktyje nustatytu atveju (t. y., kai pirkėjas vėluoja pateikti Operatoriui užtikrinimo priemonės ir (ar) neapmoka išankstinio apmokėjimo sąskaitos pardavėjui). Šiuo atveju nuosavybės teisė į krovinį pirkėjui pereina nuo momento, kuomet pardavėjas perduoda konosamentą (B/L) pirkėjui.

15.3. Pristatyto biokuro kiekio ir kokybės nustatymas

- 15.3.1. Biokuro masė (tonomis) nustatoma, ėminiai ir atsarginiai ėminiai imami ir formuojami iškraunant laivą 11 skyriuje nustatyta tvarka.
- 15.3.2. Pristatyto krovinio kiekis (MWh) ir kokybė nustatomi Tiekimo sąlygose nustatyta tvarka pagal iškrovimo metu suformuotus ėminius ir atsarginius ėminius.
- 15.3.3. Biokuro pardavėjui leidžiama iki 10 (dešimties) procentų pristatomo biokuro kiekio paklaida (MWh), skaičiuojant nuo sandorio kiekio.

15.4. Atsiskaitymo sąlygos

- 15.4.1. Ne vėliau kaip savaitė iki pristatymo laikotarpio (Laydays) pradžios, pirkėjas atsiskaitymo už kūrą tikslu:
- 15.4.1.1. pateikia Operatoriui 60 (šešiasdešimt) procentų sudaryto sandorio vertės papildomą užtikrinimo priemonę arba
- 15.4.1.2. apmoka 60 (šešiasdešimt) procentų sandorio vertės pardavėjui pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir informuoja apie tai Operatorių, arba
- 15.4.1.3. pateikia pardavėjui 60 (šešiasdešimt) procentų sandorio vertės dokumentinį akredityvą ir informuoja apie tai Operatorių. Pirkėjo pateikiamas dokumentinis akredityvas negali būti su atidėto mokėjimo sąlyga ir apmokamas pardavėjui pateikus pristatymą patvirtinantį dokumentą – konosamentą (B/L).
- 15.4.2. Pardavėjas prieš pradėdamas krauti laivą privalo kreiptis į Operatorių per EPS ir (ar) ryšio priemonėmis ir įsitikinti, kad užtikrinimo priemonės yra sumokėtos.
- 15.4.3. Šalims EPS priemonėmis suderinus pristatyto biokuro kiekio ir kokybės ataskaitą, Operatorius, pagal EPS automatiškai sugeneruotą sąskaitą už pristatytą biokūrą, įvertinęs pirkėjo jau pateiktas užtikrinimo priemonės ir (ar) pardavėjui atliktus mokėjimus, perveda pardavėjui Operatoriaus turimas šiam sandoriui įvykdyti pirkėjo pateiktas užtikrinimo priemonės ar jų dalį ir informuoja šalis apie atliktus mokėjimus bei, kai aktualu, likusią neapmokėtą kainos dalį.

15.5. Išlaidų paskirstymas

- 15.5.1. Pirkėjas savo lėšomis:

- 15.5.1.1. Apmoka krantinės nuomos ir kitus susijusius mokesčius;
- 15.5.1.2. Iškrauna laivą ir apmoka su iškrovimu susijusius mokesčius.
- 15.5.1.3. Apmoka visas importo procedūras, dokumentų parengimą ir visus su tuo susijusius mokesčius.

15.5.2. Pardavėjas savo lėšomis:

- 15.5.2.1. Apmoka laivo frachtą, uosto rinkliavas ir kitus susijusius mokesčius;
- 15.5.2.2. Apmoka visas eksporto ir tranzito procedūras, dokumentų parengimą ir visus su tuo susijusius mokesčius.

15.6. Krovinio draudimas

- 15.6.1. Pardavėjas turi teisę apdrausti krovinį 110 (šimtu dešimtimi) procentų biokuro pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta verte pirkėjo naudai. Jeigu pardavėjas krovinio neapdraudžia, vežėjui praradus krovinį, pardavėjas moka pirkėjui Reglamento 16.1 punkte nustatytą baudą už nepristatytą biokurą.
- 15.6.2. Pirkėjas privalo pateikti pardavėjui visą informaciją, kuri yra reikalinga siekiant apdrausti krovinį.

16. Atsakomybė

16.1. Vėlavimas pateikti papildomas užtikrinimo priemonės ar išankstinio apmokėjimo vėlavimas

- 16.1.1. Jeigu pirkėjas iki pakrovimo termino (Laytime) FOB sąlygų atveju, savaitė iki pristatymo laikotarpio (Laydays) CIF sąlygų atveju nepateikia Operatoriui 14.4.1 ar 15.4.1 papunkčiuose nustatytų papildomų užtikrinimo priemonių, neapmoka išankstinio apmokėjimo sąskaitos arba nepateikia dokumentinio akredityvo, pardavėjas turi teisę:
 - 16.1.1.1. nepradėti laivo pakrovimo. Šiuo atveju pirkėjas kompensuoja laivo prastovos uoste sąnaudas;
 - 16.1.1.2. pakrauti laivą, tačiau nepateikti pirkėjui pristatymą patvirtinančio dokumento – konosamento(B/L), iki pirkėjas neįvykdys jam keliamų reikalavimų. Šiuo atveju pirkėjas taip pat kompensuoja laivo prastovos uoste sąnaudas.
- 16.1.2. Jeigu 16.1.1 punkte nustatytas pažeidimas trunka ilgiau nei 5 darbo dienas, pardavėjas įgyja teisę nedelsdamas ne teismo tvarka nutraukti tokį sandorį. Tokiu atveju pirkėjas privalo atlyginti laivo prastovos uoste sąnaudas bei atlyginti pardavėjui 16.2.2 punkte numatytus sandorio vienašalio nutraukimo nuostolius.

16.2. Laivo atvykimo vėlavimas

- 16.2.1. Jeigu laivas vėluoja atvykti į pakrovos ar iškrovos uostus ir (ar) laivas kraunamas ar iškraunamas nesilaikant prekybos aikštelėje nurodytų krovos pajėgumų tonomis per valandą (įvertinus EPS nurodytus prekybos aikštelės pakrovos ar iškrovos pajėgumus ir uosto (prekybos aikštelės) darbo laiką), dalyvis privalo atlyginti kitai sandorio šaliai ir tretiesiems asmenims dėl vėlavimo atsiradusius tiesioginius nuostolius.

- 16.2.2. Jeigu laivas daugiau kaip 7 (septynias) dienas po pristatymo laikotarpio (Laydays) pabaigos vėluoja atvykti į pakrovos ar iškrovos uostus, laivas nepradedamas krauti ar iškrauti per 7 (septynias) dienas nuo pakrovimo ar iškrovimo termino (Laytime) pabaigos, nukentėjusioji šalis įgyja teisę nedelsiant vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti tokį sandorį ir reikalauti savo įsipareigojimus pažeidusio dalyvio sumokėti Reglamento 16.1 papunktyje nustatyto dydžio baudą ir atlyginti kitus tiesioginius nukentėjusio dalyvio dėl sandorio nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. Nukentėjęs dalyvis turi imtis visų reikiamų priemonių tokių nuostolių dydžio sumažinimui.
- 16.2.3. Šaliai iš anksto kompensavus tiesioginius nukentėjusio dalyvio nuostolius, 16.2.2 punkte nustatytas terminas yra pratęsiamas terminui, už kurį yra kompensuoti kitos šalies tiesioginiai nuostoliai, tačiau visai atvejais ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pristatymo laikotarpio (Laydays) pabaigos.
- 16.3. Dokumentų pateikimo vėlavimas
- 16.3.1. Pirkėjas ir Pardavėjas privalo laiku perduoti vežėjui visus su krovinių susijusius dokumentus, kurių reikalauja uosto, muitinės, sanitarijos arba kitos institucijos, ir atsakyti už nuostolius, atsiradusius vežėjui dėl to, kad šie dokumentai buvo perduoti ne laiku, netinkami arba neišsamūs.
- 17. Baigiamosios nuostatos**
- 17.1. Biokuro pirkimo–pardavimo sandoriams taikoma biokuro pristatymo vietos teisė, t. y. FOB sąlygų atveju taikoma pakrovos uosto vietos teisė, CIF sąlygų atveju – iškrovos uosto vietos.
- 17.2. Šalys privalo kaip įmanoma greičiau nuo sužinojimo informuoti kitą šalį apie bet kokius trikdžius tinkamai vykdyti sandorį.

INDEKSUOTOS BIOKURO KAINOS SANDORIŲ SĄLYGŲ SPECIFIKACIJA

(Nestandartinė prekybos sąlygos specifikacija)

1. Šis priedas reglamentuoja indeksuotos biokuro kainos sandorių (toliau – **Indeksuotas sandoris**) sudarymo ir vykdymo sąlygas.
2. Pagal Indeksuotą sandorį galima tolygiai įsigyti ne daugiau 40 (keturiasdešimt) procentų į konkrečią prekybos aikštelę pagal biržoje sudarytus sandorius įsigyto ir per praėjusius kalendorinius metus faktiškai pristatyto biokuro produktų, nurodytų 3 papunktyje, kiekio. Pirkėjai patys privalo užtikrinti šio ribojimo įgyvendinimą, tačiau Operatorius, vadovaudamasis Energijos išteklių biržos reglamento (toliau – **Reglamentas**) nuostatomis, turi teisę atšaukti pirkėjo pateiktus pavedimus iš elektroninės prekybos sistemos arba apriboti pirkėjo teisę naudotis šia nestandartine prekybos sąlyga, jeigu nustato, kad pirkėjas pažeidė arba teikiamu pavedimu pažeis nustatytą ribojimą.
3. Indeksuotus sandorius galima sudaryti tik dėl medienos skiedros produktų.
4. Indeksuotus sandorius galima sudaryti tik dėl Q1 ir Q4 ketvirčio trukmės ir WIN pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių.
5. Indeksuoto sandorio kaina (toliau – **Indeksuota kaina**) yra, vadovaujantis Reglamento nuostatomis, nustatyta sudaryto sandorio kaina (toliau – **Sandorio kaina**), kuri:
 - 5.1. taikoma už per pirmas 4 (keturias) sandorio pristatymo laikotarpio pristatymo savaites faktiškai pristatytą biokuro kiekį;
 - 5.2. nustatoma Operatoriui viešai paskelbus pristatymo savaitės smulkintos medienos produktų trumpalaikių sandorių indeksą – BALTPOOL WOOD CHIPS SPOT LITHUANIA (toliau taip pat – **Indeksas**) ir indeksavus taikoma už per vėlesnes, nei 5.1 papunktyje nurodyta, pristatymo savaites faktiškai pristatytą biokurą pagal formulę:

$$IK = SK * \frac{\Delta I}{I}$$

kur:

IK – Indeksuota kaina, suapvalinta vienos šimtosios euro tikslumu;

SK – Sandorio kaina;

ΔI – sandorio pristatymo savaitės ir prieš ją einančių trijų pristatymo savaitių Indeksų aritmetinis vidurkis;

I – pirmų 4 (keturių) sandorio pristatymo laikotarpio pristatymo savaitių Indeksų aritmetinis vidurkis.

- 5.3. Indeksuota kaina dalyviui nurodoma pildomose kuro kiekio ir kokybės ataskaitose.